

주식회사 아이패밀리에스씨에 대한 IPO 법률실사보고서

2020. 8. 13.

[PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL]

본 문서는 오로지 삼성증권 주식회사 및 주식회사 아이패밀리에스씨의 사용 및 이익을 위한 목적으로만 작성되었고, 최고 수준의 비밀 유지가 요구되는, 상업적으로 민감하고 법률적으로 중요한 정보를 포함하고 있습니다. 귀하가 권한 없이 본 문서의 사본을 수령 내지 취득한 경우, 본 문서나 본 문서의 내용을 사용, 배포, 복사, 누설하거나 이에 관한 어떠한 조치도 취할 수 없으며, 즉시 법무법인(유) 지평(전화번호: +82-2-6200-1600)으로 연락하셔서 이를 알려주시기 바랍니다.

Overview

본건 실사의 목적
및 개요

본건 실사는 주식회사 아이패밀리에스씨(이하 '대상회사')가 발행하는 보통주 주식을 한국거래소 코스닥 시장에 상장(이하 '본건 상장')하는 것과 관련하여, 대상회사가 상장 요건을 충족하고 있는지를 파악하고, 상장예비심사청구서 및 증권신고서에 기재될 대상회사에 관한 주요한 법률적인 사항을 확인하여 상장 주관회사인 삼성증권 주식회사가 본건 상장 업무를 원활하게 진행할 수 있도록 하는 데에 목적이 있습니다.

보고서의 내용
및 업무기간

본 법률실사보고서(이하 '본 보고서')는 법무법인(유) 지평(이하 '본 법무법인')이 대상회사에 대하여 현재까지 실시한 법률실사 결과를 개괄하고 있으며, 법률실사 결과는 2019. 6. 19. 부터 2020. 8. 12. 까지 본 법무법인이 대상회사로부터 수령한 자료 및 담당자와의 면담결과에 기초하고 있습니다.

보고서의 구성

본 보고서는 아래와 같이 세 부분으로 나누어져 있습니다:

- 'Part A'는 Executive Summary로서 상장 주관회사가 유의하여야 할 사항 또는 법률적으로 검토할 필요가 있다고 판단되는 주요 이슈들과 그 해결방안 및 검토의견을 정리한 부분입니다. Part A는 해당 이슈에 대한 Part B의 상세실사 내용과 연계해서 검토하여야 합니다.
- 'Part B'는 상세실사로서 각 항목에 대하여 본 법무법인이 파악한 사실관계와 법률적 검토의견 및 그에 대한 본 법무법인의 제안과 해결방안 등이 모두 기재되어 있습니다.
- 'Schedule'에서는 본 보고서에서 사용된 용어와 법률실사의 전체 및 한계사항을 설명하고 있습니다.

용어, 업무범위
및 전체 등

본 보고서에서 사용된 용어, 본건 실사의 목적과 업무범위, 이에 관련된 전제사항과 한계사항 등은 'Schedule'에서 설명하고 있으며, 본 항목은 본 보고서의 법적 효력 및 본 법무법인의 책임 범위와 관련이 있습니다.

법무법인(유) 지평
연락처

본 보고서에 대하여 의문점이 있으시면, 본 법무법인의 본건 실사 담당변호사에게 연락하여 주시기 바랍니다.

- 이행규 파트너변호사 (02-6200-1744, hglee@jipyong.com)
- 서민아 변호사 (02-6200-1930, maseo@jipyong.com)

목 차

Part A. Executive Summary	1
Part B. 상세실사	9
I. 대상회사 일반사항	9
1. 회사의 개황	9
가. 상호 및 본점 소재지	9
나. 경영진 및 최대주주 등의 주요 현황	9
다. 회사의 연혁	10
라. 회사의 목적	10
마. 기업유형	11
2. 자본금 변동상황	12
가. 대상회사의 유상증자	13
나. 대상회사의 무상증자	16
다. 대상회사의 액면분할	17
3. 주주 현황	19
가. 주식의 보유현황	19
나. 의무보유자의 검토	19
1) 최대주주 및 특수관계인의 보호예수의무	20
2) 1년 이내 제3자매정 등으로 주식을 취득한 자 등의 의무보유	21
4. 주식에 관한 사항	22
가. 주식의 발행 현황	22
나. 주식의 양도제한 여부	22
다. 주식연계증권 등에 관한 사항	22
라. 주식매수선택권에 관한 사항	22
1) 주식매수선택권 부여현황	22
2) 주식매수선택권 부여에 관한 규제사항	24
3) 주식매수선택권 부여 및 취소의 적법성에 대한 검토	27
가) 주식매수선택권의 부여 관련	27
나) 주식매수선택권의 취소 관련	29
마. 우리스주조합	30
II. 기업의 계속성에 관한 사항	31
1. 영업의 계속성에 관한 사항	31
가. 대상회사의 사업에 관한 검토	31
1) 대상회사의 주요 사업내용 및 구조	31
2) 주요 매출 구조 및 현황	32
3) 주요 비용지급 현황	35
4) 특수관계자와의 거래	35

나. 영업 관련 규제 및 주요 인·허가 현황	36
다. 주요 영업자산에 관한 사항	37
라. 지식재산권 현황	39
마. 기타 영업의 안정성 및 독립성에 관한 검토	42
1) 핵심인력의 관리	42
2) 영업비밀보호	43
3) 노동조합, 산업재해 등 관련 사항	43
4) 정보보호금 관련 사항	43
2. 재무안정성에 관한 사항	44
가. 부채 현황	44
나. 우발부채 현황	44
3. 소송 및 분쟁에 관한 사항	44
가. 대상회사가 연루된 소송 및 분쟁 현황	44
나. 대상회사 내지 임직원에 대한 제재사항	45
III. 경영의 투명성에 관한 사항	47
1. 관계회사 현황	47
2. 회사의 조직구조 및 현황	48
가. 회사 조직도	48
나. 임원의 현황	48
3. 주주총회에 관한 사항	49
가. 주주총회 일반사항	49
나. 최근 3년간 주주총회의 주요내역	49
다. 주주의 의결권에 관한 사항	50
1) 집중투표제 채택 여부	51
2) 서면투표제 또는 전자투표제 채택 여부	51
3) 소수주주권의 행사여부	51
4. 이사회에 관한 사항	52
가. 이사회 구성에 관한 사항	52
1) 이사회 구성현황	52
2) 사외이사에 관한 사항	53
3) 이사의 손해배상책임보험	54
나. 이사회 운영에 관한 사항	55
1) 이사회 운영규정의 주요내용	55
2) 최근 3년간 이사회회의 주요내역	55
3) 이사회 내의 위원회 구성현황	56
5. 감사제도에 관한 사항	56
6. 임원의 보수	57
1) 임원 보수에 관한 규정	57

2) 임원의 보수지급 내역.....	58
3) 지급의 타당성 및 규모의 적정성.....	58
7. 임원의 겸직	60
8. 이해관계자거래 및 내부통제제도.....	62
가. 이해관계자거래 개관.....	62
나. 내부통제제도 검토.....	63
다. 대상회사와 이해관계자간의 거래.....	63
1) 관계회사와의 거래.....	63
2) 대상회사와 이해관계자와의 거래의 분석.....	64
9. 공시조직 및 공시체계 구축.....	65
IV. 경영의 안정성에 관한 사항	67
1. 최대주주 등 지분구조.....	67
2. 상장 전 지분변동의 적정성.....	67
가. 최대주주 등의 최근 1년간 지분변동 내역.....	68
나. 기타 주주의 최근 1년간 지분변동 내역.....	69
3. 주주간 계약 등.....	71
Schedule. 용어, 업무범위 및 전체사항 등.....	72

Part A. Executive Summary

본 Part A는 Part B의 해당 부분과 연계하여 검토되어야 하며, 아래 표는 본건 상장과 관련하여 상장 주관회사가 유의하여야 할 사항과 대상회사의 가치 및 본건 상장의 위험과 관련하여 중요하다고 판단되는 주요사실과 이슈들을 정리하고 있습니다.

Subject	Issue/Description
대상회사 일반사항	[p.11. 기업유형] 대상회사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」상 벤처기업이자 「중소기업 기술혁신 촉진법」상 기술혁신형 중소기업으로 「코스닥시장 상장규정」상 벤처기업에 해당합니다.
	[p.14.~16. 유상증자] 대상회사의 2000. 4. 13. 유상증자시 신주를 배정받은 자의 수가 50인 이상으로 당시 시행되던 「증권거래법」에 의하면 이 경우 비상장법인의 유가증권의 모집에 해당하여 금융감독위원회에 등록해야하고, 유가증권 발행에 관한 신고서를 금융감독위원회에 제출해야 합니다(증권거래법 제3조 제2호, 제8조 제1항, 제2조 제3항, 동법 시행령 제2조의4, 동법 시행규칙 제2조). 그러나 실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 당시 대상회사는 이러한 점을 인지하지 못하여 금융감독위원회에 등록하지 않았고 증권신고서도 제출하지 않았다고 합니다. 그리고 이후 있었던 2006. 5. 23. 과 2007. 8. 21. 유상증자시에도 당시 적용되던 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 후속처리(전매제한조치 및 보호예수 신청 등)를 하지 않아, 증권신고서를 제출했어야 했으나 제출하지 않았다고 합니다. 그러다가 2008년 상장을 위한 주관사 실사시 이러한 사실을 알게되어 대상회사는 금융감독원에 자진하여 위법사실을 알리고 그에 관한 경위서를 제출한 바 있습니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 2008. 11. 25. 등록법인 신청서를 금융감독원에 제출하였고 위반 사항에 대하여 구두 경고 이외에 별도 행정처분을 받은 사실은 없다고 합니다. 대상회사는 2008. 12. 4. 등록법인인 이후 현재까지 사업보고서를 제출, 공시하고 있습니다. 위 증권신고서 미제출 행위에 대한 공소시효가 만료되었고, 금융감독원도 10년 이상 추가적인 행정제재를 하지 않았으므로 향후 위 행위들이 문제될 가능성은 거의 없어 보입니다.
	[p.17. 무상증자] 대상회사의 두 차례의 무상증자 중 2000. 4. 20. 신주의 효력이 발생한 무상증자 건의 경우 자본금으로 전입한 주식발행초과금이 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상의 준비금이 아니라는 문제가 있습니다. 그러나 무상증자에 따른 신주 발행 절차 등에 하자가 있는 경우라도 이러한 하자는 신주발행무효의 소로써만 다를

Subject

Issue/Description

수 있고, 이는 주주, 이사, 감사에 한하여 신주를 발행한 날로부터 6월 이내에만 제기할 수 있으므로(상법 제429조), 기준일 현재 효력이 발생한 날로부터 6월이 경과한 위 무상증자의 효력을 다룰 수는 없을 것으로 판단됩니다.

한편, 대상회사가 등록법인으로서 사업보고서를 제출하게 된 이후인 2012. 9. 21. 무상증자시 주요사항보고서를 제출했어야 하는 것은 아닌지 문제됩니다. 당시 시행되던 자본시장법(법률 제11040호, 2011. 8. 4. 일부개정된 것)에 의하면 사업보고서 제출대상법인은 자본의 증가 또는 감소에 관한 이사회 결의가 있을 때에는 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하는 것으로 정하고 있는데(제161조 제1항), 금융감독원 기업공시국에서 작성한 「기업공시서식 작성기준」에 의하면, 여기서 “자본”의 의미를 “자본금”으로 해석하고 “자본금”이 증가하는 무상증자의 경우에도 주요사항보고서 제출대상으로 보는 것으로 파악됩니다. 이러한 해석은 대상회사의 무상증자가 있었던 2012. 9. 21. 에도 동일했던 것으로 보이고 실무상으로도 무상증자의 경우 주요사항보고서를 제출하고 있는 것으로 확인 됩니다. 법령 해석에 이견이 있을 수는 있으나, 대상회사가 2012. 9. 21. 무상증자시 주요사항보고서를 제출하지 않은 점이 상장 심사시 또는 증권신고서 심사시 이슈가 될 수 있어 보이므로 주요사항보고서 미제출 건에 대하여 금융감독원과 협의하여 후속처리(자진신고 등)에 대하여 논의할 필요가 있다고 판단됩니다.

• [p.28.~29. 주식매수선택권] 벤치기업인 대상회사는 벤치기업법에 따라 상법상 비상장사의 주식매수선택권 부여한도인 발행주식 총수의 100분의 10(상법 제340조의2 제3항)을 초과(약11%)하여 주식매수선택권을 부여하였는데, 정관에는 100분의 20 범위에서 부여할 수 있다고만 하고, 정확히 “벤치기업법” 즉, 그 근거법령을 명시하지 않았고, 일부 내용은 상장사에 적용되는 상법 규정에 따라 기재된 것이라 비상장사인 대상회사의 현황에 부합하는 내용이 아닙니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 2009년경 상장을 준비하면서 정관을 미리 변경해 둔 것인데, 이후 상장 계획이 무산되었음에도 미처 변경을 하지 못한 것이라고 합니다.

벤치기업법 제16조의3 제1항에서는 “정관으로 정하는 바에 따라” 상법상 부여대상자가 아닌 자에 대하여 부여할 수 있다고 하고, 제2항에서는 정관에 기재해야 할 사항을 열거하고 있는데, “정관으로 정하는 바에 따라”라고만 정하고 있어서 대상회사가 주식매수선택권 부여 당시 벤치기업인 경우 반드시 정관에 근거법령을 명시하지 않아도 벤치기업법을 염두에 두고 부여한도 등을 상법과 달리 정관에 규정하여 벤치기업법에 따

Subject

Issue/Description

라 주식매수선택권을 부여할 수 있다고 판단됩니다. 즉, 대상회사는 정관상 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다고 정하였으므로, 벤치기업법상 부여 한도인 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에 있어서 법령상 부여 한도 초과와 문제가 없고, 벤치기업법에 따라 그 부여에 관하여 중소벤처기업부 장관에게 신고도 완료한 바 벤치기업법에 따른 주식매수선택권 부여의 의사가 있었음이 명확해 보입니다.

한편, 대상회사의 정관에 비상장사인 현황과 맞지 않는 상장사 관련 내용이 일부 기재되어 있으나, 실제 상장사 관련 규정을 적용하여 주식매수선택권을 부여한 것이 아니고, 해당부분을 제외하더라도 벤치기업법상 요구되는 정관상 기재내용은 모두 기재된 것으로 보이며, 비상장사인 벤치기업으로서 상법과 벤치기업법에 따라 주식매수선택권을 부여한 것이라면 법률적 문제는 없을 것으로 사료됩니다. 다만, 보다 명확하게 정관 규정을 정비하여 대상회사의 현황에 맞도록 수정할 필요가 있고 향후에도 대상회사의 경영상황에 부합하도록 정관을 개정할 수 있도록 체계를 갖출 필요가 있겠습니다.

아울러 담당자 면담 결과에 의하면, 주식매수선택권의 행사가격은 정식으로 상증세법상 평가를 받은 것은 아니나 담당 세무사가 평가한 주당 4,500원~5,000원을 참고하여 주당 2,000원으로 결정하였다고 합니다. 벤치기업법에 의하면, 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받은 주식매수선택권에 대하여 [(부여 당시 시가 - 행사가격) × 주식매수선택권 행사 대상 주식 수]에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억 원 이하인 경우에는 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가격으로 할 수 있으므로 시가보다 낮게 행사가격을 정한 것에 특별한 문제는 없을 것으로 생각되나, 행사가격을 저가로 정한 것의 적정성에 관하여 의문이 제기될 수 있으므로 부여 당시 기준으로 상증세법상 주식가치 평가를 받아 소명자료를 준비할 필요가 있어 보입니다.

기업의 계속성에
관한 사항

• [p.32.~35. 매출구조] 대상회사의 상품 별 매출 비중을 살펴보면, 2016 회계연도 기준으로는 웨딩 수수료 매출이 76.4%로 가장 높은 비중을 차지했으나 2019 회계연도 기준으로는 화장품 국내 판매 매출이 70.6%로 가장 높은 비중을 차지하였습니다. 대상회사의 전체 매출 중 화장품 판매 매출이 차지하는 비중은 계속해서 증가할 것으로 예상되는데, 2020년 1분기 기준으로 화장품 판매 매출은 대상회사 총 매출의 90.2%를 차지하고 있으며, 이 중 36.5%는 해외에 판매되는 매출입니다.

Subject

Issue/Description

화장품 매출의 대부분은 몇 군데의 총판 업체와 개인 소비자에 대한 매출로 구성되고 총판 업체에 대한 매출 비중이 높은 편이나(2019년 기준 약 65%) 담당자 면담 결과에 의하면 가장 큰 총판 매출처(2019년 기준 약 36%)인 (주)아시비엔씨(이하 '아시비엔씨')의 대표이사(가)가 최근 대상회사의 주식을 취득하는 등 우호적인 관계를 유지하고 있다고 합니다.

[p.37. 인허가] 실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사의 화장품 수출에 요구되는 인허가는 중국의 위생허가가 유일하고 대상회사가 아닌 총판이 그 취득의무를 부담하는 것이라고 합니다. 현재 대상회사가 중국에 수출하고 있는 화장품 중 일부 상품(전체 상품 중 약 60%)에 대하여는 아직 위생허가를 받지 않은 것으로 파악되는데, 담당자 면담 결과에 따르면 대상회사의 화장품을 중국에 판매하는 주체는 아시비엔씨로서, 대상회사는 아시비엔씨에 물건을 공급할 뿐이고, 아시비엔씨는 대상회사 제품 외에도 여러 회사의 화장품을 중국에 판매하고 있으나 아직까지 문제가 된 경우는 없었다고 합니다. 그러나 대상회사와 아시비엔씨 사이에 체결한 독점공급계약서에 의하면, 대상회사 상품의 중국판매에 있어 발생하는 민·형사상 책임에 대하여 대상회사의 책임을 면제하는 조항은 존재하지 않고 오히려 대상회사는 아시비엔씨의 원활한 영업활동을 위하여 독점 유통지역에 대하여 아시비엔씨를 보호할 책임이 있고, 아시비엔씨의 독점 유통 권한 시장에서의 각종 이슈 혹은 문제는 상호 협의하여 해결하는 것으로 정하고 있습니다(제8조). 앞서 살펴 본 바와 같이, 대상회사의 아시비엔씨에 대한 매출 비중이 상당하고 담당자 면담 결과에 의하면 그 중 중국에 대한 판매량이 크다고 하므로 위생허가를 득할 수 있도록 하고, 위생허가를 득하지 않은 상품의 중국내 판매로 인한 문제 발생시 대상회사로 그 위험이 전가되지 않도록 총판 업체와 책임 관계를 명확히 해 둘 필요성이 있는 것으로 판단됩니다.

[p.40.~41. 직무발명보상 관련] 실사자료에 의하면 대상회사의 근로계약서에는 직무발명보상규정이 존재하지 않는 것으로 파악되며, 다만 대상회사 취업규칙 제65조 제1호에서는 사무 및 작업을 개선 연구하거나 업무상 유익한 발명고안을 하여 그 실익이 현저한 경우 이를 포상할 수 있다고 규정하고 있습니다. 실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면 대상회사가 직접 발명자들에 대하여 별도의 직무발명 보상을 한 적은 없는 것으로 보입니다.

만약 대상회사가 발명자에 대하여 보상을 하지 않을 경우 장래 보상금 관련 소송 또는

Subject

Issue/Description

분쟁이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 그리고 이와 같은 소송 또는 분쟁이 추후 대상회사의 경영 및 영업활동, 핵심기술 등과 관련하여 중요한 영향을 미칠 가능성 또한 배제할 수 없습니다. 따라서 직무발명보상규정을 명확히 제정하고, 이미 등록된 특허의 발명자에 대하여는 적절한 보상을 해 줄 뿐만 아니라, 추후 소송 또는 분쟁이 발생하지 않을 만한 적절한 조치를 미리 취해두는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다.

[p.42. 핵심인력 관리] 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사의 직원인 뷰티크리에이터 민새롬이 대상회사의 핵심인력이라고 합니다. 대상회사는 민새롬과 장기계약(2024. 12. 31. 까지)을 체결하고 그에 대한 적절한 보상 및 편의를 제공하며 이탈을 방지하고 있다고 합니다. 앞서 살펴본 바와 같이 대상회사 전체 매출 중 화장품 판매 매출이 차지하는 비중이 계속해서 증가할 것으로 예상되는데, 대상회사 화장품 영업분야에 있어 가장 중요한 핵심인력은 민새롬으로 파악되므로, 민새롬의 이탈로 인하여 대상회사의 영업에 중대한 영향을 미칠만한 사정이 발생하지 않도록 적절한 관리방안을 지속적으로 유지·보완해야 할 필요성이 있는 것으로 판단됩니다.

경영의 투명성에
관한 사항

[p.59.~60. 임원의 보수] 실사자료에 의하면, 대상회사의 2017년도 3월 27일자 정기주주총회 의사록에는 임원의 보수 한도 승인에 대한 결의 내역이 없는 것으로 확인됩니다. 또한 2018년도 3월 26일자 주주총회 의사록에는 이사 및 감사의 보수한도 승인 안건만 기재되어 있을뿐, 한도 금액이 기재되어 있지 않으며, 2019년 3월 8일자 정기주주총회 의사록에는 감사의 보수 한도 승인에 관한 결의 내역이 없는 것으로 확인됩니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 2017년도 및 2018년도 정기주주총회에서는 대표이사 3.2억원(1인기준), 이사 1.3억원(1인기준), 감사 0.2억원(1인기준)을 한도로, 2019년도에는 대표이사 3.2억원(1인기준), 이사 2억원(1인기준), 감사 0.2억원(1인기준)을 한도로 하여 임원의 보수 한도에 관한 결의를 거쳤으나 주주총회 의사록 기재 과정에서 일부 내역이 누락된 것이라고 합니다. 이사와 감사의 보수 및 한도에 대한 주주총회 결의 없이 보수가 지급된 경우, 이사와 감사가 지급받은 보수는 법률상 근거없는 것으로서 대상회사에 반환해야 하는 것으로 평가될 수 있습니다. 상장예비심사시 실제 임원들에게 지급한 보수액이 큰 편은 아니라는 점, 최근 주주총회 의사록상에서는 임원 보수 한도에 관하여 결의를 한 것을 확인할 수 있는 점 등을 적절히 소명할 필요가 있겠습니다.

대상회사의 2017년과 2018년 임원 및 2019년 감사에 대한 보수 지급에 관하여는 주주총회 의사록 기재가 미흡하나, 2019년 이사와 2020년 이사 및 감사에 대한 보수지

Subject

Issue/Description

금은 주주총회에서 정한 한도 내에서 지급한 것으로 형식적 지급의 타당성을 갖춘 것으로 평가할 수 있습니다. 그러나 (i) 대표이사 본인의 보수를 대표이사 자신이 정한 것으로 볼 수 있다는 점, (ii) 별도의 임원보수지급규정이 존재하지 않는다는 점 등에 비추어, 대상회사의 동기임원 보수가 큰 편은 아니나, 보수 금액의 타당성에 대하여 의문이 제기될 가능성이 있습니다. 거래소의 상장예비심사에 대비하여 임원보수 지급 규정을 정비하는 등 보수지급의 타당성 및 적정성을 높이고, 관련 소명을 준비할 필요가 있을 것으로 판단됩니다.

- [p.61. 임원의 겸직] 대표이사 김태욱과 김성현은 각각 관계회사인 (주)폴단지의 대표이사과 사내이사를 겸직 중인 것으로 확인됩니다. 그리고 윤현철 사내이사는 (주)폴단지의 감사를 겸직하고 있습니다. 이러한 겸직은 (i) 대상회사의 동기임원의 과반수가 관계회사의 동기임원으로 겸직중인 점, (ii) (주)폴단지와 대상회사 사이에 매출, 매입거래가 발생해 왔던 점, (iii) 임원을 겸직함에 있어 대상회사가 별도의 이사회 승인을 거친 사실이 없다는 점 등에 비추어 경영의 독립성 저하 및 부의 이전 등의 이슈가 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 예비심사 신청 전 위와 같은 임원 겸직을 모두 해소 할 예정이라고 합니다.

- [p.64.-65. 이해관계자 거래] 대상회사는 (주)폴단지와 음원 발매 수수료 거래, (주)그리고네트웍스에 대한 매출거래, 업무위탁거래 및 아이웨딩네트웍스차이나와의 광고대행거래, (주)폴단지에 대한 전대차 거래 등 관계회사와의 거래가 다수 존재합니다. 상법에 의하면, 회사의 자회사와 회사의 이사가 50% 이상 지분을 보유하는 업체와의 거래는 자기거래에 해당한다고 하고, 대법원은 별개인 두 회사의 대표이사를 겸하고 있는 자가 두 회사 사이의 매매계약을 체결한 경우 이를 이사의 자기거래에 해당한다고 판단하고 있으므로(대법원 1996. 5. 28. 선고 95다12101, 12118 판결), (주)폴단지, (주)그리고네트웍스, (주)아이웨딩네트웍스 차이나와 대상회사 사이의 거래는 모두 상법 제398조에 따라 사전에 이사회 승인이 필요한 회사의 자기거래에 해당됩니다.

담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 상법 제398조의 자기거래에 해당하는 것에 대해서도 사전에 이사회 승인을 받는 절차를 거친 사실은 없는 것으로 파악됩니다. 대상회사의 사업 특성상 특수관계인과의 거래 필요성에 대해서는 설명이 가능할 것으로 생각되지만, 이에 대한 거래조건, 정산비율 산정의 방식 등 그 타당성과 거래조건의 적정성을 인정받을 근거 또는 그 자료는 충분치 않아 보입니다. 다만, 대법원은 이사회 승인을 거치지 않은 자기거래는 회사와 거래상대방 사이에서 무효라는 입장이나 그 무

Subject

Issue/Description

효를 주장할 수 있는 자는 특별한 사정이 없는 한 회사에 한정된다는 입장이므로(대법원 2004. 3. 25. 2003다64688 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67651 판결), 대상회사가 무효를 주장하지 않는 한, 자기거래 무효를 이유로 한 부당이득반환청구 등의 문제는 없을 것으로 사료됩니다.

그러나 거래소는 이해관계자와의 거래가 모든 주주의 이익을 동등하게 존중하고 보호하여야 하는 상장법인의 기본원칙을 훼손할 우려가 높은 것으로 인식하고 있기 때문에, 이해관계인과의 거래가 존재하는 상장신청인은 거래의 필요성 등 그 타당성과 거래조건의 적정성을 설명해야 할 수 있습니다. 그리고 이사등이 그 임무에 위배하는 행위로서 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 회사에 손해를 가한 때에는 업무상 배임죄가 성립할 수도 있습니다(형법 제356조, 355조). 따라서 대상회사로 하여금 거래의 타당성과 거래조건의 적정성을 설명할 수 있도록 사전에 준비를 해 둘 필요가 있겠으며, 향후에도 거래의 적정성이 유지될 수 있도록 이사회 운영규정, 이해관계자 거래규정 등 내부통제제도를 점검 및 정비하도록 할 필요가 있겠습니다.

- [p.69. 최대주주 등의 최근 1년간 자본변동] 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사 주식을 오랜기간 보유한 주주(신예정 등)로부터 주식을 매입해 달라는 요구가 지속적으로 있어, 2019년 11월-12월 경 장기 보유한 주주들로부터 최대주주 등이 주식(합계: 199,503주)을 양수하였다고 합니다. 주식양수도 가격은 주당 2,000원~2,500원 수준인데 당시에는 대상회사의 2019년 영업실적이 나오기 전이라 2020년에 거래된 다른 주식 양수도 거래의 양수가액보다는 낮게 협의된 것으로 파악된다고 합니다.

경영의 안정성에 관한 사항

한편, 대상회사의 직원인 조지연 부장이 2019. 11. 15. 과 2019. 12. 30. 최대주주 등에게 양도한 주식(17,891주)은 조지연 부장이 2019. 11. 12. 부터 2019. 12. 27. 사이에 다른 주주들로부터 양수한 주식(45,910주) 중 일부인 것으로 보이는데, 담당자 면담 결과에 의하면, 행정사무 편의상 다른 주주들로부터 조지연 부장이 일괄적으로 양수한 후 최대주주 등과 다른 직원에게 양도한 것이라고 합니다. 조지연 부장이 양수한 주당 양수가액은 2019. 12. 27. 조남섭으로부터 3,000원에 양수한 7,410주를 제외하고, 2,000원 수준이나 몇일 후 해당 주식 양도시 주당 양도가액은 2,425원~2,500원입니다. 결과적으로 최대주주 등이 직원인 조지연 부장이 양수한 주식을 다소 높은 가격으로 재매수한 것으로 보이나, 그 금액 차이는 약 8백만원으로 크지 않은 것으로

Subject

Issue/Description

파악됩니다. 이 외에 최대주주 등의 최근 1년간 자본변동 내역에 특이점은 발견되지 않았습니다.

- [p.69.~71. 기타주주의 최근 1년간 자본변동] 실사자료에 의하면 2019년 11월경 부터 기타주주 간에도 수차례 주식양수도 거래가 있었는데, 담당자 면담 결과에 의하면, 양수대금은 당사자간 합의로 결정된 것이라고 합니다. 그리고 2019년 중 주당 양수도가액은 2,000원~3,000원 정도이나, 2020년 초 ㈜머스트홀딩스가 대상회사를 실사 후 평가한 주당가액인 7,500원 수준으로 구주를 양수하였고, 같은 날 다른 주주간 거래시에도 위 금액을 참고하여 양수도 가액이 정해졌다고 합니다.

앞서 살핀 바와 같이, 대상회사 직원인 조지연 부장이 2019. 11. 12. 부터 2019. 12. 27. 까지 다른 주주로부터 주식을 양수 (45,910주)한 후, 2019. 11. 15. 부터 2019. 12. 30. 까지 대상회사의 다른 직원들에게 그 중 일부를 양도(13,800주) 하였는데 주당 양수가액은 2,000원 수준(2019. 12. 27. 조남섭으로부터 3,000원에 양수한 7,410주를 제외)이고, 주당 양도가액은 2,425원~2,500원 수준입니다. 금액차이가 크지 않아 (약 7백만원 수준) 법률상 특별한 문제는 없을 것으로 보이나, 통상적인 주식양수도 거래는 아니므로 양수도 경위에 대한 소명을 준비가 필요가 있을 것으로 판단됩니다.

Part B. 상세실사

I. 대상회사 일반사항

Overview

본 항목에서는 대상회사의 일반현황, 자본금 변동상황, 주주 및 주식에 관한 사항 등에 대하여 다루고 있습니다.

Key Findings

1. 회사의 개황

가. 상호 및 본점 소재지

대상회사의 상호는 "주식회사 아이패밀리에스씨"이고, 영문으로는 "iFamilySC Co., Ltd."라고 표기합니다. 대상회사의 본점 소재지는 서울특별시 강남구 논현로150길 7(논현동, 논현동빌딩)입니다.

나. 경영진 및 최대주주 등의 주요 현황

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사 경영진(이사회 구성원)의 주요 현황은 다음과 같습니다.

직 위	성 명	담당업무	소유주식수(주)	지분율(%)
공동대표이사	김태욱	대표이사	1,169,969	35.71
공동대표이사	김성현	대표이사	582,159	17.77
사내이사	윤현철	총연 및 마케팅 전반	37,194	1.14
사내이사	김춘수	기술연구전반	30,000	0.92
감사	김영진	-	-	-

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 최대주주는 공동대표이사 김태욱으로, 최대주주 및 그 특수관계인은 대상회사의 발행주식 합계 1,830,026(55.87%)를 소유하고 있습니다.

다. 회사의 연혁

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 연혁은 다음과 같습니다.

항목	내용
상호	• 주식회사 아이패밀리에스씨
본점 소재지	• 서울특별시 강남구 논현로150길 7(논현동, 논현동빌딩)
과거 5년 경영진의 중요한 변경	• [공동대표이사(사내이사) 변동] - 김태욱 2016. 6. 18. 중임 / 2019. 3. 22. 중임 - 김성현 2015. 5. 15. 중임 / 2018. 3. 26. 중임 • [사내이사 변동] - 윤현철 2016. 6. 18. 중임 / 2019. 3. 22. 중임 - 김춘수 2015. 3. 30. 취임 / 2018. 3. 26. 중임 • [감사] - 김영수 2019. 3. 22. 취임 / 2020. 3. 30. 사임 - 김영진 2020. 3. 30. 취임
최대주주의 변경	• 설립시~2003년 까지 (주)퓨처웍스: 32.98%~100% • 2003년 주식양수도 이후 김태욱: 31.15%~35.71%
경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생	• 2012년 아이웨딩 중국 상해 현지 법인 설립 • 2016년 화장품 브랜드 톨앤 런칭 • 2019년 퍼스널컬러진단 시스템 발명특허 등록 - 특허명: 퍼스널 컬러 진단 시스템 및 퍼스널 컬러 진단 방법

라. 회사의 목적

대상회사의 등기사항전부증명서에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 목적사업과 이 중 영위하지 않는 사업은 다음과 같습니다.

목적사업	영위하지 않는 사업
• 전자상거래업	• 소프트웨어 설비자문업

목적사업	영위하지 않는 사업
• 상품중개업 • 가정용품, 가전제품 관련 도, 소매업 및 무역업 • 소프트웨어 개발, 제조 및 공급업 • 소프트웨어 설비자문업 • 컴퓨터 및 정밀주변기기 개발, 제조 및 공급업 • 인터넷 및 전자상거래관련 데이터베이스업 • 인터넷 및 전자상거래관련 정보처리 및 제공업 • 전자출판업 • 기타 서적 출판업 • 일반여행업 • 광고대행업 • 부동산 임대 및 전대업 • 전시 및 행사 대행업 • 음식점업 • 외국인 환자 유치업 • 화장품의 제조 및 도, 소매업 • 음반 기획, 제작, 유통 및 판매업 • 뉴미디어 영상기술을 이용한 방송, 드라마, 영화, 영상 제작 판매업 • 대중문화예술 기획 및 컨설팅업 • 연예인 에이전시, 엔터테인먼트, 매니지먼트, 마케팅 컨설팅업 • 상조업 • 위 각호에 관련된 부대사업일체 • 위 각호에 관련된 무역 및 수출입업	• 컴퓨터 및 정밀주변기기 개발, 제조 및 공급업 • 전자출판업 • 기타 서적 출판업 • 일반여행업 • 음식점업 • 외국인 환자 유치업 • 음반 기획, 제작, 유통 및 판매업 • 상조업

마. 기업유형

「코스닥시장 상장규정」(이하 '상장규정')에 의하면 상장규정상 '벤처기업'은 경영성과 및 시장 평가 등 상장 요건이 일반기업에 비해 일정 부분 완화됩니다. 상장규정상 '벤처기업'은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(이하 '벤처기업법')상 벤처기업과 「중소기업 기술혁신 촉진법」(이하 '중소기업기술혁신법')상 기술혁신형 중소기업을 말합니다(상장규정 제2조 제9항).

벤처기업법에 의하면, 「중소기업기본법」에 따른 중소기업이 일정한 요건을 갖춘 경우 벤처기업으로 인정받을 수 있고(벤처기업법 제2조의2), 해당 기업이 벤처기업으로서 벤처기업법에 따른 지원을 받으려면 기술보증기금 등 기관이나 단체의 장에게 그 확인을 요청할 수 있습니다(벤처기업법 제25조 제1항).

「중소기업기본법」에 의하면, 도매 및 소매업을 영위하는 기업의 경우 같은 법상의 중소기업이 되기 위해서는 (i) 평균 매출액등이 1,000억원 이하일 것, (ii) 자산총액이 5천억원 미만일 것, (iii) 상호출자제한

기업집단에 속하지 않을 것, (iv) 자산총액이 5천억원 이상인 법인이 주식 등의 30% 이상을 직·간접으로 소유하면서 최대출자자인 기업에 해당하지 않을 것, (v) 관계기업의 평균대출액 등의 합산이 업종별 규모 기준을 넘지 않을 것의 요건을 갖추어야 합니다(중소기업기본법 제2조 제1항 제1호, 동법 시행령 제3조, 제1호, 별표 1).

대상회사는 2020년 4월 2일 중소벤처기업부장관으로부터 「중소기업기본법」에 의한 중소기업임을 확인하는 중소기업 확인서(유효기간: 2020년 4월 1일~2021년 3월 31일)를 발급받은 중소기업으로 2019년 7월 25일 기술보증기금이사장으로부터 벤처기업법 규정에 의한 벤처기업임을 확인하는 벤처기업 확인서(유효기간: 2019년 7월 25일~2021년 7월 24일)를 발급받았습니다. 또한 2017. 8. 30. 중소벤처기업부장관으로부터 기술혁신형 중소기업 확인서(유효기간: 2017년 8월 30일~2020년 8월 29일)를 발급받았습니다. 따라서 대상회사의 경우 상장규정상 벤처기업에 해당합니다.

2. 자본금 변동사항

실사자료에 의하면, 대상회사는 설립 이후 아래와 같은 자본금의 변동이 있었습니다.

변경일자	원인 [배정방식]	증자/감소한 주식의 내용					자본금 (원)
		종류	수량(주)	보통주 누계(주)	우선주 누계(주)	액면가(원)	
2000. 2. 29.	설립	보통주	10,000	10,000	-	5,000	50,000,000
2000. 3. 16.	유상증자 [주주배정]	보통주	10,000	20,000	-	5,000	100,000,000
2000. 3. 24	유상증자 [주주배정]	보통주	80,000	100,000	-	5,000	500,000,000
2000. 4. 13.	유상증자 [주주배정]	보통주	20,000	120,000	-	5,000	600,000,000
2000. 4. 20.	무상증자	보통주	108,000	228,000	-	5,000	1,140,000,000
2006. 5. 23.	유상증자 [주주배정]	보통주	57,140	285,140	-	5,000	1,425,700,000
2007. 8. 21.	유상증자 [주주배정]	보통주	2,500	287,640	-	5,000	1,438,200,000
2009. 5. 11.	액면분할	보통주	2,588,760	2,876,400	-	500	1,438,200,000
2012. 9. 21.	무상증자	보통주	400,100	3,276,500	-	500	1,638,250,000

가. 대상회사의 유상증자

실사자료에 의하면, 대상회사의 유상증자 각 회차별 인수자는 다음과 같습니다.

납입일	인수자명	주식수 (주)	주당 발행가액 (원)	발행총액 (원)	이사회결의 여부 (출석이사/총이사)
2000. 2. 29.	[설립시] 김성현(100주), 퓨처웍스(9,600주), 김동준 (100주), 남태균(100주), 조남섭 (100주)	10,000	5,000	50,000,000	2000. 2. 28. 창립 총회 개최 (모집설립)
2000. 3. 16.	웰컴기술금융(10,000주)	10,000	10,000	100,000,000	2000. 2. 29. 신주발 행 이사회 결의 (3인/3인) 2000. 3. 7. 실권주 처리 이사회 결의 (3인/3인)
2000. 3. 24	김태욱(2,000주), 김성현(3,000주), 이영욱(400주), 퓨처웍스(27,000주), 드림위즈(2,000주), 강태규(200주), 김우식(600주), 김주곤(900주), 남태균 (10,000주), 웰컴기술금융(15,000주), 정주희(1,500주), 조남섭(5,400주), 조정은(10,000주), 최규철(2,000주)	80,000	5,000	400,000,000	2000. 3. 7. 신주발 행이사회 결의 (2인/3인) 2000. 3. 7. 실권주 처리 이사회 결의 (3인/3인)
2000. 4. 13.	퓨처웍스(11,000주), 이라이프21(200 주)외 50인의 개인 인수자(8,800주)	20,000	30,000	600,000,000	2000. 3. 25. 신주발 행 이사회 결의 (3인/3인) 2000. 3. 25. 실권 주처리 이사회 결의 (3인/3인)
2006. 5. 23.	박재준(28,570주), 박태준(28,570주),	57,140	17,500	999,950,000	2006. 5. 22. 신주발 행 이사회 결의 (2인/3인) 2000. 5. 22. 실권 주처리 이사회 결의 (3인/3인)
2007. 8. 21.	신동엽(2,500주)	2,500	17,500	43,750,000	2007. 8. 20. 신주발 행이사회 결의 (2인/3인) 2007. 8. 20. 실권 주처리 이사회 결의

납입일	인수자명	주식수 (주)	주당 발행가액 (원)	발행총액 (원)	이사회결의 여부 (출석이사/총이사)
					(3인/3인)
합계		179,640			

회사 설립 절차 등에 하자가 있는 경우 이러한 하자는 주주, 이사 또는 감사에 한하여 회사성립의 날로부터 2년 이내에 소로써만 다투는 것이 가능합니다(상법 제328조 제1항). 또한 상법상 신주발행의 효력을 다투는 유일한 방법 역시 주주, 이사 또는 감사에 한하여 신주를 발행한 날로부터 6월 내에 소로써만 가능합니다(상법 제429조).

그리고 상법에 의하면, 회사 정관상 다른 규정이 없는 한 주주배정 방식의 신주발행은 이사회 결의로 가능하고 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있습니다(상법 제416조, 제418조). 대상회사의 정관에서도 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다고 규정하고 있습니다(정관 제10조 제1항).

또한 대법원은 '신주발행시 주주배정과 제3자 배정방식을 구별하는 기준은 회사가 신주 등을 발행하는 때에 주주들에게 그들의 지분비율에 따라 신주 등을 우선적으로 인수할 기회를 부여하였는지 여부에 따라 객관적으로 결정되어야 할 성질의 것이지, 신주 등의 인수권을 부여받은 주주들이 실제로 인수권을 행사함으로써 신주 등을 배정받았는지 여부에 좌우되는 것은 아니라고 판시한 바 있습니다(대법원 2009. 5. 29 선고 2007도4949 전원합의체 판결).

실사자료에 의하면, 대상회사의 5차례 유상증자는 모두 주주배정 방식으로 진행하였다가 실권주를 제3자에게 배정하는 방식으로 이루어졌으므로 주주배정 방식의 유상증자로 판단됩니다.

신주 발행에 하자가 있더라도 신주를 발행한 날로부터 6개월 이내에 소만으로 신주발행 무효의 소를 제기할 수 있으므로 위 신주발행에 대하여는 그 효력을 다를 수는 없는바, 대상회사의 상기 유상증자로 인한 신주발행이 무효로 될 가능성은 없을 것으로 판단됩니다.

한편, 대상회사의 2000. 4. 13. 유상증자시 신주를 배정받은 자의 수가 50인 이상으로 당시 시행되었던 「증권거래법」에 의하면 이 경우 비상장법인의 유가증권의 모집에 해당하여 금융감독위원회에 등록해야 하고 유가증권 발행에 관한 신고서를 금융감독위원회에 제출해야 합니다(증권거래법 제3조 제2호, 제8

조 제1항, 제2조 제3항, 동법 시행령 제2조의4, 동법 시행규칙 제2조).¹ 그러나 실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 당시 대상회사는 이러한 점을 인지하지 못하여 금융감독위원회에 등록하지 않았고 증권신고서도 제출하지 않았다고 합니다. 그리고 이후 있었던 2006. 5. 23. 과 2007. 8. 21. 유상증자시에도 당시 적용되던 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 후속처리(전매제한조치 및 보호예수

¹ 증권거래법(법률 제 6176 호, 2000. 1. 21. 일부개정, 2000. 4. 1. 시행)
제 2 조

③ 이 법에서 "유가증권의 모집"이라 함은 대통령령이 정하는 바에 따라 신규로 발행되는 유가증권의 취득의 청약을 권유함을 말한다.

제 3 조 (유가증권발행인의 등록) 유가증권 발행의 공정과 기업의 공시를 위하여 다음 각호의 1 에 해당하는 발행인은 금융감독위원회에 등록하여야 한다. 다만, 제 2 조제 1 항제 1 호 내지 제 3 호·제 4 호(大統領令이 정하는 社債券에 한한다) 및 제 5 호의 유가증권 기타 대통령령이 정하는 유가증권발행인에 있어서는 그러하지 아니하다.

1. 유가증권시장에 유가증권을 상장하고자 하는 법인
2. 비상장법인으로서 유가증권을 모집 또는 매출하고자 하는 법인
3. 주권상장법인과 주권비상장법인이 합병하고자 하는 경우의 그 주권비상장법인
4. 협회중개시장에서 당해 법인이 발행한 유가증권이 거래되도록 하고자 하는 비상장법인
5. 유가증권을 모집하고자 하는 설립중인 법인
6. 제 189 조의 4 의 규정에 의하여 당해 법인의 임·직원에게 주식매수선택권을 부여하고자 하는 법인

제 8 조 (모집 또는 매출의 신고)

- ① 유가증권의 모집가액 또는 매출가액의 총액이 재정경제부령이 정하는 금액이상인 경우 그 유가증권의 모집 또는 매출은 발행인이 당해 유가증권에 관하여 신고서를 금융감독위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다. 다만, 재정경제부령이 정하는 바에 따라 발행인이 발행예정기간을 정하여 그 기간동안 모집 또는 매출할 예정인 유가증권에 관하여 금융감독위원회에 일괄하여 신고서(이하 "一括申告書"라 한다)를 제출하여 수리된 경우에는 그 기간내에 모집 또는 매출하는 당해 유가증권에 관한 신고서를 따로 제출하지 아니할 수 있다.

증권거래법 시행령(대통령령 제 16773 호, 2000. 4. 1. 일부개정, 2000. 4. 1. 시행)
제 2 조의 4

법 제 2 조제 3 항의 규정에 의한 유가증권의 모집을 함에 있어서는 신규로 발행되는 유가증권의 취득의 청약을 권유받는 자의 수가 50 인이상이어야 한다.

증권거래법 시행규칙(재정경제부령 제 129 호, 2000. 3. 15. 일부개정, 2000. 3. 15. 시행)

제 2 조 (유가증권발행신고대상)

법 제 2 조 제 1 항 본문에서 "유가증권의 모집가액 또는 매출가액의 총액이 재정경제부령이 정하는 금액이상인 경우"라 함은 다음 각호의 1 에 해당하는 경우를 말한다.

1. 당해 모집 또는 매출하고자 하는 유가증권의 모집가액 또는 매출가액과 당해모집일 또는 매출일부터 과거 2 년간(동 기간동안 동일한 종류의 유가증권에 대한 모집 또는 매출의 신고가 행하여진 경우에는 그 신고후의 기간을 말한다)에 이루어진 동일한 종류의 유가증권의 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액의 합계액이 10 억원이상인 경우
2. 영 제 2 조의 4 제 3 항 본문의 규정에 의하여 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약권유의 금액의 합계액이 10 억원이상인 경우

신청 등)²를 하지 않아 증권신고서를 제출했어야 했으나 제출하지 않았다고 합니다. 그러다가 2008년 상장을 위한 주관사 실시시 이러한 사실을 알게되어 대상회사는 금융감독원에 자진하여 위법사실을 알리고 그에 관한 경위서를 제출한 바 있습니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 2008. 11. 25. 등록법인 신청서를 금융감독원에 제출하였고 위반 사항에 대하여 구두 경고 이외에 별도 행정처분을 받은 사실은 없다고 합니다. 대상회사는 2008. 12. 4. 등록법인이 된 이후 현재까지 사업보고서를 제출, 공시하고 있습니다. 위 증권신고서 미제출 행위에 대한 공소시효가 만료되었고, 금융감독원도 10년 이상 추가적인 행정제재를 하지 않았으므로 향후 위 행위들이 문제될 가능성은 거의 없어 보입니다.

나. 대상회사의 무상증자

회사는 이사회 결의 또는 정관에서 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 주주총회의 결의에 의하여 준비금을 자본금에 전입할 수 있고, 주주에 대하여 그 자본율에 따라 주식을 발행하여야 합니다(상법 제461조 제1항, 제2항). 자본금에 전입할 수 있는 준비금은 주주총회에서 승인한 직전 결산기의 재무제표상 계상된 준비금으로 해석됩니다. 그리고 자본금 전입으로 인한 신주의 효력 발생일은 이사회의 결의로 인한 경우에는 이사회가 정하는 배정기준일이며, 주주총회로 정하는 경우에는 그 주주총회의 결의가 있는 날입니다(상법 제461조 제3항, 제4항).

담당자 면담 결과 및 실사자료에 의하면, 대상회사는 2000. 4. 12. 이사회 결의를 거쳐 주식발행초과금 540,000,000원을 자본금으로 전입하면서, 신주 108,000주를 발행하여 당시 주주들에 대하여 그 소유주식수의 비율에 따라 안분비례하여 배정하였습니다(신주배정일: 2000년 4월 20일). 그리고 2012. 9. 6. 이사회 결의를 거쳐 주식발행초과금 200,050,000원을 자본금으로 전입하면서, 신주 400,100주를 발행하여 당시 주주들에 대하여 그 소유주식수의 비율에 따라 안분비례하여 배정하였습니다(신주배정일:

² 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(2005.12.29. 일부개정, 2005. 12. 29. 시행) 제 12 조

- ① 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 영 제 2 조의 4 제 4 항의 규정에 의하여 당해 유가증권이 그 발행일부터 1 년 이내에 50 인 이상의 자에게 양도될 수 있는 것으로 본다. 다만, 유가증권을 발행한 후 지체없이 증권에탁결제원(이하 "예탁원"이라 한다)에 예탁(공사채등록법에 의한 등록을 포함한다.)하고 그 예탁일부터 1 년간 당해 유가증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 예탁원과 체결한 후 그 예탁계약을 이행하는 경우 또는 금융산업의구조개선에관한법률(이하 "금산법"이라 한다) 제 12 조제 1 항의 규정에 의하여 정부 또는 예금보험공사가 부실금융기관에 출자하여 취득하는 주식에 대하여 취득일부터 1 년 이내에 50 인 이상의 자에게 전매되지 않도록 필요한 조치를 취하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 주권 또는 신주인수권증서의 경우에는 그와 동일한 종류의 주권 또는 신주인수권증서가 유가증권시장·코스닥시장 상장, 모집 또는 매출된 사실이 있는 경우. 이 경우 분할 또는 분할합병(상법 제 530 조의 12 의 규정에 의한 물적분할의 경우를 제외한다)으로 인하여 설립된 회사가 발행하는 주권 또는 신주인수권증서는 분할되는 회사의 주권 또는 신주인수권증서와 동일한 종류의 주권 또는 신주인수권증서로 본다.

[이하 생략]

2012년 9월 21일).

두차례의 무상증자 중 2000. 4. 20. 신주의 효력이 발생한 무상증자 건의 경우 자본금으로 전입한 주식발행초과금이 주주총회에서 승인한 준비금이 아니라는 문제가 있습니다. 그러나 무상증자에 따른 신주발행 절차 등에 하자가 있는 경우라도 이러한 하자는 신주발행무효의 소로써만 다룰 수 있고, 이는 주주, 이사, 감사에 한하여 신주를 발행한 날로부터 6월 이내에만 제기할 수 있으므로(상법 제429조) 기준일 현재 효력이 발생한 날로부터 6월이 경과한 위 무상증자의 효력을 다룰 수는 없을 것으로 판단됩니다.

한편, 대상회사가 등록법인으로서 사업보고서를 제출하게된 이후인 2012. 9. 21. 무상증자시 주요사항보고서를 제출했어야 하는 것이 아닌지 문제됩니다. 당시 시행되던 자본시장법(법률 제11040호, 2011. 8. 4. 일부개정된 것)에 의하면 사업보고서 제출대상법인은 자본의 증가 또는 감소에 관한 이사회 결의가 있을 때에는 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하는 것으로 정하고 있는데(제161조 제1항)³, 금융감독원 기업공시국에서 작성한 「기업공시서식 작성기준」⁴에 의하면, 여기서 "자본"의 의미를 "자본금"으로 해석하고 "자본금"이 증가하는 무상증자의 경우에도 주요사항보고서 제출대상으로 보는 것으로 파악됩니다. 이러한 해석은 대상회사의 무상증자가 있었던 2012. 9. 21. 예도 동일했던 것으로 보이고 실무상으로도 무상증자의 경우 주요사항보고서를 제출⁵하고 있는 것으로 확인 됩니다.

법령 해석에 이견이 있을 수는 있으나, 대상회사가 2012. 9. 21. 무상증자시 주요사항보고서를 제출하지 않은 점이 상당 심사시 또는 증권신고서 심사시 이슈가 될 수 있어 보임으로 주요사항보고서 미제출 건에 대하여 금융감독원과 협의하여 후속처리(자진신고 등)에 대하여 논의할 필요가 있다고 판단됩니다.

다. 대상회사의 액면분할

액면분할은 회사의 총자본 크기의 변동 없이 주식수만 증가하는 것이고 회사 채권자의 이해와 무관하므로, 달리 채권자보호절차 등을 거칠 필요는 없습니다. 그러나 액면분할을 하기 위해서는 주주총회의 특별결의를 거쳐야 합니다(상법 제329조 제1항). 그리고 액면가를 변경하여야 하고 발행예정주식총수의 미발행분이 충분하지 않다면 발행예정주식총수도 늘려야 하므로 정관의 변경절차가 필요합니다(상법 제

³ 주요사항보고서를 제출하지 않은 경우 5 년 이하의 징역 또는 2 억원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다(구 자본시장법 제 444 조 제 13 호).

⁴ 기업공시서식 작성기준 별지 제 38-1 호~제 38-47 호 서식은 주요사항보고서의 서식인데, 이 중 별지 제 38-7 호 서식이 무상증자 결정에 관한 서식으로 동 서식에 대한 <기재상의 주의> 부분에 무상증자에 관한 결정이 있을 때에는 주요사항보고서를 제출해야 함이 기재되어 있습니다.

⁵ 2012. 3. 8. 비상장법인 GS 파워(사업보고서 제출대상법인)가 무상증자를 결정하면서 주요사항보고서를 제출하였습니다.

329조의2 제1항, 제434조). 또한 액면분할된 금액은 1주당 100원 미만으로 하지 못합니다(상법 제329조 제3항, 제329조의2 제2항).

한편, 액면분할을 위한 주주총회 특별결의를 거친 후, 회사는 1월 이상의 기간을 정하여 주식분할을 한다는 뜻과 그 기간 내에 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에 대하여 각별로 그 통지를 하여야 합니다(상법 제329조의3, 제440조). 그 결과 액면분할은 주주에 대한 위 공고기간이 만료한 때에 그 효력이 발생합니다(상법 제329조의2 제3항, 상법 제441조 본문). 그리고 주식의 액면가는 정관 기재사항이자 등기사항이므로 주식의 액면가를 변경하는 경우 변경등기 절차를 경료하여야 합니다(상법 제289조 제1항 제4호, 제317조 제2항 제1호).

실사자료에 의하면 대상회사는 2009. 3. 31. 주주총회 결의로 액면분할과 정관변경을 결의하였습니다. 담당자 면담 결과에 의하면 액면분할시 주주에게 대한 통지, 공고 절차를 거쳤는지에 관한 자료는 찾을 수 없으나 액면금액 변경 관련 주주총회 소집 통지시 액면분할에 관한 사항을 포함하여 통지하였다고 합니다.

액면분할로 인한 1주의 금액은 500원으로, 상법상 최저 액면금액인 100원 이상으로 정하여 상법에 부합하며, 코스닥시장 상장규정(이하 "상장규정")상 액면가액 요건에도 부합합니다(상장규정 제6조 제1항 제16호, 상장규정 시행세칙 제6조).⁶ 그리고 액면분할의 효력이 발생한 직후에 발행주식 수의 변경사항에 대하여 변경등기 절차를 적법하게 마친 것으로 파악됩니다.

액면분할을 위한 주주총회 결의에 하자가 있거나 분할절차에 하자가 있는 경우에는 상법상 명문의 규정은 없으나, 신주발행무효의 소에 관한 상법 제429조 이하의 규정을 유추적용하는 것이 일반적인 견해입니다. 이와 관련하여 액면분할을 결의하기 위한 주주총회에 소집절차상 하자가 있거나 액면분할 절차에 하자가 있는 경우, 신주발행 후 6개월 동안은 액면분할로 인한 신주발행이 무효로 다투어질 수 있습니다.

대상회사의 액면분할은 그 효력이 발생하였고, 기준일 현재 6개월이 경과하였습니다. 또한 위 액면분할의 결과 각 주주의 소유주식수가 같은 비율로 증가하지만 회사의 자본금, 재산에는 변동이 없고, 각 주주의 지분율에도 실질적인 변동이 없습니다. 따라서 위와 같은 액면분할로 인한 신주발행의 효력이 다 투여될 가능성은 없을 것으로 사료됩니다.

한편, 대상회사가 등록법인으로서 사업보고서를 제출하게 된 이후인 2009. 5. 11. 액면분할시 주요사

⁶ 시행세칙에 의하면, 액면가액은 100원, 200원, 500원, 1,000원, 2,500원, 5,000원 중 어느 하나로 해야 합니다.

향보고서를 제출해야 하는 것이 아닌지 문제되나, 당시 시행되던 자본시장법(법률 제9625호, 2009. 4. 22. 일부개정된 것) 제161조 제1항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」(금융위원회고시 제2009-14호, 2009. 2. 4. 개정 및 시행된 것)에 의하면 자본의 증가 또는 감소에 관한 이사회 결의가 있을 때에는 주요 사항보고서를 제출하는 것으로 정하고 있으나 자본금의 변동이 없는 액면분할의 경우에는 주요사항보고서 제출 대상으로 정하지 않은 것으로 보이고, 별도 신고사항도 아닌 것으로 파악됩니다.

3. 주주 현황

가. 주식의 보유현황

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 주식 보유 현황은 다음과 같습니다.

	주주명	관계	주식수(주)	지분율(%)
1	김태욱	최대주주 본인(공동대표이사)	1,169,969	35.71
2	김성현	임원(공동대표이사)	582,159	17.77
3	윤현철	임원	37,194	1.14
4	김경문	임원(김성현)의 형제	32,223	0.98
5	김춘수	임원	30,000	0.92
6	하진숙	임원(김성현)의 처	28,477	0.87
7	김지은	최대주주의 형제	10,704	0.33
8	(주)머스트홀딩스	일반기업	64,928	1.98
9	이라이프21	일반기업	4,328	0.13
10	기타 개인주주(128인) 합계		1,316,518	40.18
	합계		3,276,500	100

나. 의무보유자의 검토

상장규정 및 상장규정 시행세칙에 의하면, 투자자 보호를 위하여 아래에 해당하는 자는 원칙적으로 상장일부터 일정 기간 동안 의무적으로 주식 등을 보유(이하 "의무보유")하여야 합니다(상장규정 제21조 제1항, 시행세칙 제20조 제1항). 주식 등에는 주권과 주권으로 교환 또는 상환할 수 있는 사채권도 포함됩니다(상장규정 제2조 제17항). 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유자와 협의하여 다음 각 호의 의무보유기간 이외에 2년 이내의 범위에서 의무보유기간을 연장할 수 있습니다(상장규정 제21조 제1항 단서).

- (i) 최대주주 등: 상장일부터 6월(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병성장기업의 경우에는 1년)간
- (ii) 상장예비심사청구일 전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우: 상장일부터 6월(기술성장기업, 외국기업, 신속이전기업 또는 신속합병성장기업의 경우에는 1년)간. 단, 벤처금융 또는 전문투자자가 제3자배정으로 주식 등을 취득한 경우 제외됨.
- (iii) 벤처금융 또는 전문투자자의 투자기간이 2년 미만인 주식 등: 상장일부터 1월간⁷
- (iv) 상장주선인의 투자기간(상장예비심사청구일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식 등: 상장일로부터 6개월. 다만, 상장규정 세칙에서 정하는 상장주선인의 해당 주식등에 대한 취득가격과 공모가격 간 괴리율이 50% 미만인 경우의 의무보유기간은 1개월.

1) 최대주주 및 특수관계인의 보호예수의무

상장규정에 의하면, '최대주주등'에 해당하는 자는 해당 주식을 일정기간 의무보유해야 합니다. 여기에서 '최대주주등'은 최대주주 및 그 특수관계인을⁸ 의미합니다(상장규정 제2조 제14항).⁹ 그리고 특수관

⁷ 기술성장기업 중 한국금융투자협회의 등록법인 또는 지정법인, 대형법인(외국기업은 제외), 코넥스시장 상장법인(상장예비심사청구일 현재 코넥스시장에 상장된 기간이 1년 이상 경과한 법인에 한함) 등의 경우에는 제외될 수 있습니다.

⁸ 특수관계인은 본인이 법인인 경우, ① 임원 ② 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사(이하 "계열회사"라 한다) 및 그 임원 ③ 혼자서 또는 제1호 각 목(특수관계인이 개인인 경우의 특수관계인으로 배우자, 6촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척 등이 포함됨.)의 관계에 있는 자와 합하여 본인에게 100분의 30 이상을 출자하거나, 그 밖에 임원의 임면 등 본인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 개인(그와 제1호 각 목의 관계에 있는 자를 포함한다) 또는 법인(계열회사는 제외한다. 이하 이 호에서 같다), 단체와 그 임원 ④ 본인이 혼자서 또는 본인과 ①부터 ③까지의 관계에 있는 자와 합하여 다른 법인이나 단체에 100분의 30 이상을 출자하거나, 그 밖에 임원의 임면 등 다른 법인이나 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 경우에는 해당 법인, 단체와 그 임원(본인이 임원의 임면 등의 방법으로 그 법인 또는 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니함이 본인의 확인서 등을 통하여 확인되는 경우에 그 임원은 제외한다)을 포함합니다(상장규정 제2조 제1항 제11호 나목, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」(이하 "지배구조법") 시행령 제3조 제1항 제2호).

⁹ 다만, 특수관계인의 경우 주식보유목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여, 1) 최대주주의 특수관계인(상장신청일 현재 보통주총수의 100분의5 미만을 소유한 자로 한정한다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서, 최대주주등이 최대주주등 이외의 자로부터 해당 특수관계인 소유 수량과 동일한 수의 주식등을 취득하여 규정 제21조제1항제1호의 기간 동안 의무보유하거나 최대주주등 이외의 자가 해당 특수관계인을 대신하여(거래소가 불가피하다고 인정하는 경우로 한정한다) 그 소유주식등을 규정 제21조제1항제1호의 기간동안 의무보유하는 경우 [가. 해당 특수관계인의 소재를 알 수 없는 경우 나. 해당 특수관계인이 최대주주와 이해관계를 달리하는 경우 다. 해당 특수관계인의 소유주식수가 100주 미만인 경우], 2) 코넥스시장에서 제3자배정 또는 최대

계인에는 최대주주가 개인인 경우, 배우자(사실혼관계에 있는 사람 포함), 6촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척 등이 포함되고, 혼자 또는 특수관계인과 합하여 30%이상 출자하거나 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 법인 및 해당 법인의 임원이 포함되며, 여기에서의 임원에는 미등기임원¹⁰까지도 포함합니다(상장규정 제2조 제13항, 지배구조법 시행령 제3조 제1항 제1호).

대상회사의 경우 이에 해당하는 의무보유자는 아래와 같습니다.

주주명	관계	보통주(주)	지분율(%)	보호예수기간
김태욱	최대주주 본인	1,169,969	35.71	6개월
김성현	임원	582,159	17.77	6개월
윤현철	임원	37,194	1.14	6개월
김춘수	임원	30,000	0.92	6개월
김지은	최대주주의 형제	10,704	0.33	6개월
합계		1,830,026	55.87	

2) 1년 이내 제3자배정 등으로 주식을 취득한 자 등의 의무보유

상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자 배정으로 주식 등을 취득하거나 최대주주등의 소유주식등을 취득한 경우 상장일부터 6개월. 기술성장기업인 경우에는 1년의 의무보유해야 합니다. 다만, 벤처금융과 전문투자자가 제3자 배정으로 주식등을 취득한 경우는 제외됩니다(시행세칙 제20조 제1항 제2호, 제6호).

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 상장예비심사청구일전 1년 이내에 제3자배정 방식으로 유상증자를 하지 않았고, 최대주주등의 소유주식 등을 취득한 자도 없다고 합니다. 따라서 동 규정에 따른 의무보유 자는 없는 것으로 보입니다.

주주등으로부터 주식등을 취득한 경우, 3) 코넥스시장 상장일 이전에 취득한 주식등을 코넥스시장에서 매각한 경우에는 제외할 수 있습니다(상장규정 제21조 제1항 제1호 단서, 시행세칙 제20조 제1항 제5호 내지 제7호).

¹⁰ 지배구조법에 의하면, '임원'이란 이사, 감사, 집행임원 및 업무집행책임자를 의미하고(지배구조법 제2조 제2호), 여기에서 임원의 범위에 포함되는 '업무집행책임자'란 이사가 아니면서 명예회장·회장·부회장·사장·부사장·행장·부행장·부행장보·전무·상무·이사 등 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 금융회사의 업무를 집행하는 사람을 의미하므로(지배구조법 제2조 제5호), 미등기임원은 임원의 범위에 포함되는 것으로 해석할 수 있습니다. 상장규정에서도 최대주주 등에 상장예정법인의 임원은 상법 제401조의2 제1항 각 호의 자(업무집행책임자의 범위와 동일)를 포함하며, 보호예수에 관한 규정에서도 이를 적용한다고 정하고 있습니다(상장규정 제4조 제2항 제4호).

4. 주식에 관한 사항

가. 주식의 발행 현황

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 주식발행 현황은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류 (주)			액면가 (원)
	보통주	우선주	합 계	
I. 발행할 주식의 총수			10,000,000	500
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,276,500	--	3,276,500	500
III. 자기주식의 수		-		500
IV. 유통주식수	3,276,500	-	3,276,500	500

실사자료에 의하면, 대상회사는 자기주식을 보유하고 있지 않습니다.

나. 주식의 양도제한 여부

코스닥시장에 상장하기 위해서는 정관 등에 주식양도의 제한이 없어야 합니다(상장규정 제6조 제1항 제14호). 기준일 현재 대상회사의 정관 및 등기사항전부증명서에 의하면, 대상회사의 주식양도에 제한은 없는 것으로 파악됩니다.

다. 주식연계증권 등에 관한 사항

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면 대상회사는 전환사채, 신주인수권부사채 등과 같은 주식연계증권을 발행하지 않았다고 합니다.

라. 주식매수선택권에 관한 사항

1) 주식매수선택권 부여현황

실사자료에 의하면, 기준일 현재 다음과 같이 주식매수선택권을 부여하였습니다.

부여 회사	부여대상	부여 주식수 (보통주)	부여일	부여당시 발행 주식수	행사가격 (원/주)	행사 주식수	취소/ 소멸 주식수	행사가간 및 조건
1	윤현철	130,000	2009. 5. 15.	2,876,400	1,350원	-	130,000	주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 하고, 행사가간은 2011. 5. 11. 부터 2016. 5. 15. 이내에 행사해야 하며, 이 기간 중 행사하지 않은 선택권은 부여하지 않은 것으로 한다.
	김춘수	110,000	2009. 5. 15.	2,876,400	1,350원	-	110,000	
2	윤현철	98,295	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
	김춘수	81,913	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	
	조지연	81,913	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	
	박현준	15,564	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
		15,563	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2023. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
	박윤아	9,830	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
		9,829	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2023. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
	서호연	6,226	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
		6,225	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2023. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
	허지혜	6,226	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
		6,225	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2023. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
	허민아	3,768	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
		3,768	2020. 3. 30.	3,276,500	2,000	-	-	2023. 3. 31.~ 2027. 3. 30.

부여 회차	부여대상	부여 주식수 (보통주)	부여일	부여당시 발행 주식수	행사가격 (원/주)	행사 주식수	취소/ 소멸 주식수	행사기간 및 조건
								주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
	박지연	3,768	2020. 3. 30	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
		3,768	2020. 3. 30	3,276,500	2,000	-	-	2023. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
	전혜빈	3,768	2020. 3. 30	3,276,500	2,000	-	-	2022. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
		3,768	2020. 3. 30	3,276,500	2,000	-	-	2023. 3. 31.~ 2027. 3. 30. 주식매수선택권 행사는 회사가 상장되는 것을 전제로 함.
합계		600,417				-	240,000	

담당자 면담 결과에 의하면, 2009. 5. 15. 윤현철, 김춘수에게 부여한 주식매수선택권은 행사기간 만료 및 행사조건 미충족으로 소멸되었다고 합니다. 그러나 별도로 취소 이사회 결의를 거치지 않았다고 합니다.

한편, 2020. 3. 30. 부여한 주식매수선택권 중 윤현철, 김춘수를 제외한 부여대상자는 대상회사의 직원 인데 조지연 부장을 제외한 직원들에 대하여는 해당 직원들의 요청에 따라 2 번에 걸쳐 행사할 수 있도록 수량을 분할하여 부여하였다고 합니다.

2) 주식매수선택권 부여에 관한 규제사항

상법에 의하면, 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회 특별결의(발행주식총수의 3분의1 이상의 수, 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수)로 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자에게 미리 정한 가격으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(주식매수선택권)를 부여할 수 있습니다(상법 제340조의2 제1항). 그리고 회사는 주식매수선택권을 부여 받은 자와 계약을 체결하고 상당한 기간 내에 그에 관한 계약서를 작성하여야 합니다(상법 제340조의3 제3항).

회사가 상장한 이후에는 일정한 관계회사¹¹⁾의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자에게 주식매수선택권을 부여할 수도 있습니다(상법 제542조의3 제1항 본문). 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없습니다(상법 제340조의2 제2항, 제542조의3 제1항 단서, 동법 시행령 제30조 제2항).

- (i) 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주
- (ii) 이사, 집행임원, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자
- (iii) 위 (i) 및 (ii)에 규정된 자의 배우자와 직계존비속
- (iv) 상장회사의 경우, 최대주주 및 그 특수관계인(다만, 당해 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외)
- (v) 상장회사의 경우, 주요주주 및 그 특수관계인(다만, 당해 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외)

또한, 회사의 주식매수선택권 부여와 관련하여 신주 또는 양도할 자기의 주식은 회사의 발행주식총수의 100분의 10(상장회사는 100분의 15)을 초과할 수 없으며(상법 제340조의2 제3항, 제542조의3 제2항, 동법 시행령 제30조 제2항), 신주를 발행하는 경우 주식매수선택권의 행사가격은 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가격과 주식의 권면액 중 높은 금액 이상이어야 합니다(상법 제340조의2 제4항). 그리고 이와 같은 주식매수선택권을 부여 받은 자는 주식매수선택권에 관한 사항을 정하는 주주총회 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있고, 이를 양도할 수 없는 것이 원칙입니다(상법 제340조의4 제1항, 제2항).¹²⁾

아울러, 상법에 의하면 상장회사는 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임하거나

¹¹⁾ 여기에서 관계회사란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말합니다. 다만, 제1호 및 제2호의 법인은 주식매수선택권을 부여하는 회사의 수출실적에 영향을 미치는 생산 또는 판매업무를 영위하거나 그 회사의 기술혁신을 위한 연구개발활동을 수행하는 경우로 한정합니다(상법 시행령 제30조 제1항).

1. 해당 회사가 총출자액의 100분의 30 이상을 출자하고 최대출자자로 있는 외국법인
2. 제1호의 외국법인이 총출자액의 100분의 30 이상을 출자하고 최대출자자로 있는 외국법인과 그 법인이 총출자액의 100분의 30 이상을 출자하고 최대출자자로 있는 외국법인
3. 해당 회사가 「금융지주회사법」에서 정하는 금융지주회사인 경우 그 자회사 또는 손자회사 가운데 상장회사가 아닌 법인

¹²⁾ 상장회사의 경우에는 주식매수선택권을 부여 받은 자가 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우(정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니함)를 제외하고는 주식매수선택권을 부여하기로 한 주주총회 또는 이사회 결의일부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 주식매수선택권을 행사할 수 있습니다(상법 제542조의3 제4항, 동법 시행령 제30조 제5항).

사적인 경우 정관에서 정하는 바에 따라 이사회 결의에 의하여 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있습니다.

한편, 벤처기업법에 따르면 주식회사인 벤처기업은 「상법」 제340조의2부터 제340조의5까지의 규정에도 불구하고 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의가 있으면 다음 어느 하나에 해당하는 자 중 해당 기업의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 특별히 유리한 가격으로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다(벤처기업법 제16조의3 제1항). 그리고 벤처기업이 발행한 주식총수의 100분의 50까지 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다(벤처기업법 시행령 제11조의3 제7항).

- (i) 벤처기업의 임직원(대통령령으로 정하는 자¹³는 제외한다)
- (ii) 기술이나 경영능력을 갖춘 자로서 대통령령으로 정하는 자
- (iii) 대학 또는 대통령령으로 정하는 연구기관
- (iv) 벤처기업이 인수한 기업(발행주식 총수의 100분의 30 이상을 인수한 경우만 해당한다)의 임직원

그리고 벤처기업법에 의하면 주식매수선택권에 관한 정관의 규정에는 다음의 사항을 포함해야 합니다(벤처기업법 제16조의3 제2항).

- (i) 일정한 경우 주식매수선택권을 부여할 수 있다는 뜻
- (ii) 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식의 종류와 수
- (iii) 주식매수선택권을 부여받을 자의 자격 요건
- (iv) 주식매수선택권의 행사 기간
- (v) 일정한 경우 주식매수선택권의 부여를 이사회의 결의에 의하여 취소할 수 있다는 뜻

나아가 주식매수선택권을 부여하려는 벤처기업은 주주총회 특별결의를 한 경우 중소벤처기업부장관에 게 그 내용을 신고하여야 합니다(벤처기업법 제16조의3 제5항). 또한 벤처기업법이 신주를 발행하여 주거나 자기주식을 주는 방법으로 주식매수선택권을 부여시 행사가격은 주식매수선택권을 부여한 날을 기준으로 「상속세 및 증여세법」(이하 「상증세법」)시행령 제54조를 준용하여 평가한 해당 주식의 시가와 해당 주식의 권면액 중 높은 금액 이상이어야 하지만, (i) 주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상이고 (ii) 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 [(부여 당시 시가 - 행사가격) × 주식매수선택권 행사 대상 주식 수]에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하인 경우에는 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가격으로 할 수 있다고 정하

¹³ 대통령령으로 정하는 자는 상법 시행령 제30조 제2항에 규정된 자로 최대주주, 주요주주 및 각 그 특수관계인을 의미합니다.

고 있습니다(벤처기업법 시행령 제11조의3 제2항, 제3항).

즉, 벤처기업인 경우에는 벤처기업법에서 특별히 정하는 주식매수선택권 부여대상, 행사가격 등에 관한 내용이 「상법」에 우선하여 적용됩니다.

3) 주식매수선택권 부여 및 취소의 적법성에 대한 검토

가) 주식매수선택권의 부여 관련

담당자 면담 결과에 의하면, 주식매수선택권 부여 대상자는 모두 대상회사의 임직원이라고 하고 대상회사의 최대주주 또는 주요주주이거나 그 특수관계인 관계에 있는 자는 없다고 하며, 부여대상자와 주식매수선택권 부여에 관한 계약을 모두 체결하였다고 합니다. 그리고 중소기업벤처장관에게 그 부여에 관하여 신고도 하였다고 합니다.

실사자료에 의하면, 대상회사의 정관상 주식매수선택권 부여에 관한 내용은 다음과 같습니다.

정관 제 11 조(주식매수선택권)

- (1) 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
- (2) 제(1)항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
- (3) 제(1)항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법」 시행령 제 9 조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
- (4) 제(3)항의 규정에 불구하고 「상법」 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제 3 항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
- (5) 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
- (6) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
 1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
- (7) 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법
 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
 (8) 주식매수선택권을 부여받은 자는 제(1)항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직할 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제 1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
 (9) 주식매수선택권 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

대상회사의 정관에는 주식매수선택권을 부여할 수 있다는 점, 주식매수선택권 행사시 기명식 보통주식 등을 교부할 수 있다는 점, 행사기간, 부여받을 자의 자격조건, 이사회결의로 취소할 수 있다는 점을 명시하고 있어, 벤처기업법에서 요하는 사항을 모두 포함하고 있는 것으로 판단됩니다(정관 제 11조).

그러나 벤처기업인 대상회사는 벤처기업법에 따라 상법상 비상장사의 주식매수선택권 부여한도인 발행주식 총수의 100분의 10(상법 제 340조의 2 제 3항)을 초과(약 11%)하여 주식매수선택권을 부여하였는데, 정관에는 100분의 20 범위에서 부여할 수 있다고만 하고, 정확히 "벤처기업법" 즉, 그 근거법령을 명시하지 않았고 일부 내용은 상장사에 적용되는 상법 규정에 따라 기재된 것이라 비상장사인 대상회사의 현황에 부합하는 내용이 아닙니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 2009년경 상장을 준비하면서 정관을 미리 변경해 둔 것인데, 이후 상장 계획이 무산되었음에도 미처 변경을 하지 못한 것이라고 합니다.

벤처기업법 제 16조의 3 제 1항에서는 "정관으로 정하는 바에 따라" 상법상 부여대상자가 아닌 자에 대하여 부여할 수 있다고 하고, 제 2항에서는 정관에 기재해야 할 사항을 열거하고 있는데, "정관으로 정하는 바에 따라"라고만 정하고 있어서 대상회사가 주식매수선택권 부여 당시 벤처기업인 경우 반드시 정관에 근거법령을 명시하지 않아도 벤처기업법을 염두에 두고 부여한도 등을 상법과 달리 정관에 규정하여 벤처기업법에 따라 주식매수선택권을 부여할 수 있다고 판단됩니다. 즉, 대상회사는 정관상 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다고 정하였으므로, 벤처기업법상 부여 한도인 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에 있어서 법령상 부여한도 초과와 문제가 없고, 벤처기업법에 따라 그 부여에 관하여 중소벤처기업부 장관에게 신고도 완료한 바, 벤처기업법에 따른 주식매수선택권 부여의 의사가 있었음이 명확해 보입니다.

이와 관련하여 중소벤처기업부 주식매수선택권 담당자(벤처혁신정책과 오유근, 042-481-1636)에게 문의해보니, 벤처기업의 경우 벤처기업법을 정관에 명시하는 경우가 많지만 정관에 근거법령을 정확히 기재하지 않은 경우에 벤처기업법상 주식매수선택권 부여로 판단할 수 있을지에 관하여는 판단을 해 볼 적이 없다고 하며 판단을 유보하였습니다. 관련기관에서도 명확한 지침은 없는 것으로 보입니다.

한편, 대상회사의 정관에 비상장사인 현황과 맞지 않는 상장사 관련 내용이 일부 기재되어 있으나, 실제 상장사 관련 규정을 적용하여 주식매수선택권을 부여한 것이 아니고, 해당부분을 제외하더라도 벤처기업법상 요구되는 정관상 기재내용은 모두 기재된 것으로 보이며, 비상장사인 벤처기업으로서 상법과 벤처기업법에 따라 주식매수선택권을 부여한 것이라면 법률적 문제는 없을 것으로 사료됩니다. 다만, 보다 명확하게 정관 규정을 정비하여 대상회사의 현황에 맞도록 수정할 필요가 있고 향후에도 대상회사의 경영상황에 부합하도록 정관을 개정할 수 있도록 체계를 갖출 필요가 있겠습니다.

아울러 담당자 면담 결과에 의하면, 주식매수선택권의 행사가격은 정식으로 상증세법상 평가를 받은 것은 아니나 담당 세무사가 평가한 주당 4,500 원~5,000 원을 참고하여 주당 2,000 원으로 결정하였다고 합니다. 벤처기업법에 의하면, 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받은 주식매수선택권에 대하여 [(부여 당시 시가 - 행사가격) × 주식매수선택권 행사 대상 주식 수]에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하인 경우에는 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있으므로 시가보다 낮게 행사가격을 정한 것에 특별한 문제는 없을 것으로 생각되나, 행사가격을 저가로 정한 것의 적정성에 관하여 의문이 제기될 수 있으므로 부여당시 기준으로 상증세법상 주식가치 평가를 받아 소명자료를 준비할 필요가 있어 보입니다.

한편, 대상회사는 주식매수선택권 부여시 다음과 같이 주총 특별결의를 거쳤습니다.

부여 회차	부여대상	주총 결의일	부여주식수 (주)	의결정족수 (출석주식수/발행주식수)	비고
1	윤현철, 김춘수	2009. 5. 15.	24,000	1,497,700 / 2,876,400	특별결의 요건 충족
2	윤현철 외 9인	2020. 3. 30.	360,417	1,937,189 / 3,276,500	특별결의 요건 충족

살피건대, 대상회사는 벤처기업으로서 발행주식 총수의 100분의 50까지 부여할 수 있으며, 주식매수선택권 부여시 주주총회 특별결의의 요건을 충족하였습니다. 그리고 앞서 살핀 바와 같이 벤처기업이므로 시가보다 낮은 행사가격으로 정할 수 있고 중소벤처기업부 장관에게 부여에 관하여 신고도 한 것으로 파악됩니다. 다만 대상회사의 정관이 상장회사를 전제로 기재되어 있어 대상회사의 현재 상황과 맞지 않으므로 벤처기업법에 따른 주식매수선택권 부여에 관한 내용을 보다 명확히 기재하여 변경할 필요가 있습니다. 이외에 주식매수선택권 부여와 관련하여 그 유효성에 영향이 있을만한 특별한 문제는 없을 것으로 판단됩니다.

나) 주식매수선택권의 취소 관련

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사가 부여했던 주식매수선택권 중 행사기간 도래 및

행사조건 미충족으로 소멸된 간을 제외하고 이사회 결의로 취소된 것은 없다고 합니다.

마. 우리사주조합

자본시장법 및 「근로복지기본법」에 의하면, 유가증권시장 상장법인 또는 유가증권시장에 주권을 신규로 상장하려는 법인이 주식을 모집 또는 매출하는 경우에는 상법 제418조에도 불구하고 해당 법인의 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식총수의 20%를 우선적으로 배정하여야 하는 것이 원칙입니다(자본시장법 제165조의7 제1항, 동법 시행령 제176조의9 제1항, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의3, 근로자복지기본법 제38조 제1항, 동법 시행령 제19조의2).

대상회사는 코스닥 시장에 상장을 계획하고 있으므로 위 규정에 따른 우선 배정 의무는 발생하지 않습니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 우리사주조합이 설립되어 있으나, 기준일 현재까지 배정된 주식은 없다고 합니다.

II. 기업의 계속성에 관한 사항

Overview

본 항목에서는 대상회사 기업의 계속성과 관련하여 영업의 계속성, 재무안정성, 소송 및 분쟁 등에 관하여 다루고 있습니다.

Key Findings

1. 영업의 계속성에 관한 사항

가. 대상회사의 사업에 관한 검토

1) 대상회사의 주요 사업내용 및 구조

실사자료에 의하면, 대상회사는 2000년 2월 29일 설립되었으며, 아래와 같이 웨딩 및 뷰티 커뮤니티케이션 서비스 제공, 화장품 및 혼수 가구·인테리어 판매를 주업으로 하는 회사인 것으로 파악됩니다.

브랜드	사업의 내용 (대상)	상품 및 서비스
아이웨딩 (iWedding)	예식행사, 상견례, 프로포즈, 약혼식, 신혼여행, 예단/함들이, 해외 예식, 리마인드 웨딩, 언택트 웨딩 온라인 광고 대행 (B2B)	예식장, 드레스, 사진, 신혼여행, 헤어&메이크업, 영상앨범, 턱시도, 한복, 예복, 예식스냅, 청첩장, 부케, 꽃장식, 웨딩연주, 웨딩카, 뷰티케어, 페백, 이바지 예물, 가전, 가구, 침구, 반상기, 연세점, 온라인 웨딩 솔루션, 고객사 브랜드관 운영 및 관리, 온라인 광고 대행, 내부 이벤트 시행
아이컬러 (iColor)	뷰티 정보, 커뮤니케이션 서비스 (B2C, B2B)	퍼스널컬러 기반의 색조 화장품 정보/커뮤니티 플랫폼, 브랜드사 제품 홍보 및 판매
롬앤 (rom&nd)	색조 화장품 판매 (B2C)	립스틱, 볼러쉬, 파운데이션, 아이섀도우, 브러쉬, 퍼프 등

호텔크렌베리 (Hotel Cranberry)	혼수 가구/침구, 인테리어 편집샵 (Select shop)	디자이너 가구, 침대를 비롯한 침실 제품, 대리석 가구 등
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2) 주요 매출 구조 및 현황

대상회사로부터 제공받은 대상회사의 2016년부터 2020년 3월 말까지의 상품별 매출현황은 아래 표와 같습니다. 대상회사의 상품 별 매출 비중을 살펴보면, 2016 회계연도 기준으로는 웨딩 수수로 매출이 76.4%로 가장 높은 비중을 차지했으나 2019 회계연도 기준으로는 화장품 국내 판매 매출이 70.6%로 가장 높은 비중을 차지하였습니다. 대상회사의 전체 매출 중 화장품 판매 매출이 차지하는 비중은 계속해서 증가할 것으로 예상되는데, 2020년 1분기 기준으로 화장품 판매 매출은 대상회사 총 매출의 90.2%를 차지하고 있으며, 이 중 36.5%는 해외에 판매되는 매출입니다.

(회사 제공 자료, 단위: 원)

품목		2016년도	2017년도	2018년도	2019년도	2020년도 1분기
화장품 (로맨)	국내	259,400,323 (2.0%)	832,570,872 (6.9%)	5,183,445,926 (30.5%)	27,834,388,504 (70.6%)	9,714,720,232 (53.7%)
	수출	-	-	-	884,818,854 (2.2%)	6,598,953,560 (36.5%)
	소계	259,400,323 (2.0%)	832,570,872 (6.9%)	5,183,445,926 (30.5%)	28,719,207,358 (72.8%)	16,313,673,792 (90.2%)
웨딩 서비스 (아이웨딩)		9,698,831,700 (76.4%)	8,189,219,720 (67.8%)	9,009,538,746 (53.0%)	8,547,667,749 (21.7%)	1,432,985,475 (7.9%)
혼수 가구/침구, 인테리어 (호텔크렌베리)		1,419,476,637 (11.2%)	1,962,329,954 (16.2%)	1,692,749,195 (10.0%)	1,061,172,999 (2.7%)	172,631,909 (1.0%)
뷰티 커뮤니케이션 (아이컬러)		3,200,000 (0.0%)	49,272,727 (0.4%)	65,055,628 (0.4%)	125,000,000 (0.3%)	-
광고 대행 (아이웨딩)		1,319,194,443 (10.4%)	1,046,482,829 (8.7%)	1,047,973,336 (6.2%)	999,900,910 (2.5%)	184,244,446 (1.0%)
합계		12,700,103,103	12,079,876,102	16,998,762,831	39,452,949,016	18,103,535,622

실사자료에 의하면 대상회사의 2019년 기준 매출처별 매출비중은 다음과 같습니다.

품목	순위	매출처	매출액(원)	품목 내 비중(%)
화장품	1	(주)아시아비엔씨	10,439,220,036	36.3
	2	개인 소비자	7,795,286,870	28.0
	3	(주)홍천엠엔티	4,300,744,036	15.0
	4	(주)재우인터내셔널	3,220,271,094	11.2
	5	(주)우리홈쇼핑	884,818,854	3.1
웨딩	1	개인 소비자	6,578,130,721	75.8
	2	(주)드림리조트투어	61,854,546	0.6
	3	(주)바른컴퍼니	53,567,955	0.6
	4	(주)트레비아	51,090,911	0.5
	5	(주)엘비전	49,310,000	0.5

실사자료에 의하면, 대상회사와 매출처 간의 주요 계약 내용은 다음과 같습니다.

구분	계약 상대방	계약기간	주요 내용
로맨 화장품 총판 계약서	(주)아시아비엔씨 (갑)	2020. 6. 25. ~ 2021. 6. 24. (자동 연장)	1) 유통범위: 중국, 베트남, 필리핀의 온·오프라인 시장 2) (주)아시아비엔씨의 권리 및 의무 - 권리: 대상회사는 갑의 원활한 영업활동을 위하여 독점 유통지역에 대하여 갑을 보호할 책임이 있고, 갑의 독점 유통 권한 시장에서의 각종 이슈 혹은 문제는 상호 협의하여 해결함. - 의무: ① 지역별 월별 보장 금액 매입 보장(연간 총 10억), ② 대상회사에게 판매 국가의 홍보차, 판매처, 판매가 현황 등에 관한 정보 공유 등 3) 소유권 유보: 상품대금이 현금으로 전액 결제될 때까지 소유권은 대상 회사에게 유보됨

¹⁴ 대상회사에서 제공한 계약서를 기준으로 작성하였습니다.

구분	계약 상대방	계약기간	주요 내용
	(주)홍천엠엔티	계약체결일로부터 2년 (자동 연장)	1) 유통범위: ① 국내 헬스&뷰티스토어, ② 대상회사의 사전 동의 일 은 경우 기타 해외 영업 2) (주)홍천엠엔티의 역할: 대상회사의 독점벤더로서 입고 및 반품, 상품 진열 업무, 소비자 상품 불만 접수 및 해결업무 수행 3) 거래 조건 ① 대상회사의 상품에 대하여 판매가의 36%에 매입, ② (주)홍천엠엔티는 계약기간 중 상품 유통질서를 해하거나 타 판매원(사)의 영업을 해하는 행위는 절대 할 수 없음, ③ 특별한 사유의 반품은 대상회사의 동의 하에 진행하 며 제품 미운영으로 인한 반품 진행 시 클리어런스 세일 을 통해 최대한 잔여 재고 소진에 힘써야 함
에이미존계약서	(주)씨엔피글로벌	계약체결일로부터 1년 (자동 연장)	1) 당사자간 업무역할 및 책임이행 - 대상회사: ① 제품의 배송, 설치, 인도 등, ② 제 품의 하자에 대한 수리, 교환 및 환불, ③ 소비자 의 철회권 및 항변권 행사에 대한 대응 - (주)씨엔피글로벌: ① 소비자에게 제품에 대한 정확 한 설명, ② 소비자가 제품의 하자 및 수리 요청 시 대상회사에게 신속한 내용 전달, ③ 소비자에 대한 제품 구매 만족도에 대한 모니터링 등 2) 경업금지: (주)씨엔피글로벌은 대상회사에 대하여 경업금지의무 부담
웨딩협력계약서	(주)막스웜	서비스 개시일 (당사자 간 합의 로 정함)로부터 6개월	1) 대상회사 제공 용역 ① 대상회사 온·오프라인 마케팅 플랫폼인 'iBrand+'에 (주)막스웜 고유페이지 구축 및 유지 보수, ② 서비스 운용 결과에 대한 정기적인 피드백 ③ (주)막스웜 상품 기획과 프로모션에 대한 조언 및 지원 활동 등 2) 품의유지 의무: 대상회사와 (주)막스웜은 상대방의 명예와 이미지를 손 상시키는 어떠한 행위도 하지 않아야 함

거래소에서는 주되게 의존하고 있는 다른 법인과와의 거래가 급격하게 감소되거나 감소될 가능성이 있
는 상장신청인의 경우 대체 거래처 확보 등을 통한 영업의 지속가능성이 인정될 것을 영업의 독립성과 관
련된 질적 심사 기준으로 삼고 있습니다. 또한 주요 제품, 서비스의 매출이 특정한 거래처에 편중되어
있고, 대체 매출처 확보가 어려운 상장신청인의 경우 매출처 및 상장신청인의 원가구조, 재무상황, 매출채
권 회수기간 등에 비추어 거래가 중단될 가능성이 높지 않을 것으로 인정될 것을 또 하나의 질적 심사 기

준으로 삼고 있습니다.

대상회사의 경우 화장품 매출 비중이 높는데 화장품 매출의 대부분은 몇 군데의 총판 업체와 개인
소비자에 대한 매출로 구성되고 일부 총판 업체에 대한 매출 비중이 높은 편이나 담당자 면담 결과에 의
하면 가장 큰 매출처인 (주)아이사비엔씨의 대표이사가 최근 대상회사의 주식을 취득하는 등 우호적인 관계
를 유지하고 있다고 합니다. 대상회사 영업 지속가능성과 관련하여 특별히 문제가 될 사항은 없는 것으
로 판단됩니다.

3) 주요 비용지급 현황

실사자료에 의하면, 대상회사는 화장품 생산, 판관비 지출, 상품 구입 등을 위해 비용을 지급하고
있는 것으로 파악됩니다. 2019년 기준 대상회사의 주요 매입처, 내용, 매입액 및 비중은 다음과 같습니다.

품목	순위	매입처	내용	매입액(원)	품목 내 비중(%)
화장품	1	코스맥스(주)	화장품 생산	17,863,448,122	92.0
	2	(주)씨엔씨인터내셔널	화장품 생산	1,178,781,942	6.1
	3	(주)케이앤비	부자재	144,442,900	0.7
	4	(주)신원인택	부자재	47,589,745	0.2
	5	(주)아사달뷰티프로덕트	화장품 생산	34,000,000	0.2
판관비	1	(주)다산글로벌	화장품 물류	1,067,032,993	13.8
	2	부동산(홍병오)	임차료	746,000,000	9.6
	3	(주)그리고네트웍스	화장품 위탁 판매 수수료	612,284,450	7.9
	4	네이버(주)	광고비	577,493,345	7.4
	5	(주)더샵커뮤니케이션	광고비	524,631,645	6.8
웨딩	1	제니하루스_청담힐	메이크업	216,607,500	2.0
	2	남안브라더스튜디오	스튜디오	211,300,000	2.0
	3	섬스튜디오	스튜디오	208,110,000	1.8
	4	황정아웨딩&드레스부티크	메이크업	193,000,000	1.8
	5	플로렌스by헬레나	드레스	192,603,000	1.7

4) 특수관계자와의 거래

실사자료와 대상회사 담당자에 의하면, 대상회사 특수관계자와의 최근 3년간 매출, 매입거래 내역 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	법인명	관계	2017	2018	2019	내용
매출	(주)꿀단지	대상회사의 최대주주(김태욱)가 99.7% 지분 보유	278,306	164,326	184,677	음원 수수료 (김태욱 대표이사 음반 발행 대행 관련)
	(주)그리고네트웍스	대상회사의 최대주주(김태욱)가 61.77% 지분 보유	22,947,600	-	-	화장품 매출
매입	(주)그리고네트웍스	대상회사의 최대주주(김태욱)가 61.77% 지분 보유	148,767,598	269,225,990	612,284,450	용역 수수료
	아이웨딩네트웍스 차이나	대상회사가 지분 100% 보유	-	76,821,658	79,766,000	광고대행 수수료

이해관계자 거래에 관하여 보다 구체적인 내용은 [III. 경영의 투명성에 관한 사항, 8. 이해관계자거래 및 내부통제제도] 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 영업 관련 규제 및 주요 인·허가 현황

상장신청인이 속한 업종이 정부의 규제를 직접적으로 받고 있는 경우, 거래소는 정부의 규제가 상장신청인의 영업에 미칠 수 있는 영향과 발생할 수 있는 문제점, 정부규제가 강화될 경우 매출감소에 따른 영업활동의 급격한 악화 가능성을 위주로 상장예비심사를 하고 있습니다.

실사자료에 의하면, 대상회사는 대상회사가 영위하고 있는 업무와 관련하여 국내에서 요구되는 인·허가 및 등록을 아래와 같이 모두 마친 것으로 파악됩니다.

구분	문서 번호	업종	유효기간	인증기관
관광사업등록증	제2012-000044호	일반여행업	2012. 12. 20. ~	강남구청장
대중문화예술기획업	제2016-000023호	대중문화예술기획업	2016. 3. 8. ~	강남구청장

구분	문서 번호	업종	유효기간	인증기관
등록증				
경영혁신형 중소기업 확인서	제R130102-00680호	경영혁신형 중소기업 (Main-Biz)	2019. 6. 5. ~ 2022. 6. 4.	중소벤처기업부청장
기술혁신형 중소기업 확인서	제R8012-2235호	기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz)	2017. 8. 30. ~ 2020. 8. 29.	중소벤처기업부청장
출판사 신고필증	제2013-000342호	출판사	2013. 12. 18. ~	강남구청장
통신판매업신고증	제강남-2927호	통신판매업	2013. 5. 8. ~	강남구청장
화장품 제조판매업 등록필증	제8222호	화장품 제조판매업	2016. 7. 4. ~	서울지방식품의약품안전청장

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사의 화장품 수출에 요구되는 인허가는 중국의 위생허가가 유일하고 대상회사가 아닌 총판이 그 취득의무를 부담하는 것이라고 합니다. 현재 대상회사가 중국에 수출하고 있는 화장품 중 일부 상품(전체 상품 중 약 60%)에 대하여는 아직 위생허가를 받지 않은 것으로 파악되는데, 담당자 면담 결과에 따르면 대상회사의 화장품을 중국에 판매하는 주체는 아시아비엔씨로서, 대상회사는 아시아비엔씨에 물건을 공급할 뿐이고, 아시아비엔씨는 대상회사 제품 외에도 여러 회사의 화장품을 중국에 판매하고 있으나 아직까지 문제가 된 경우는 없었다고 합니다. 그러나 대상회사와 아시아비엔씨 사이에 체결한 독점공급 계약서에 의하면, 대상회사 상품의 중국판매에 있어 발생하는 민·형사상 책임에 대하여 대상회사의 책임을 면제하는 조항은 존재하지 않고 오히려 대상회사는 아시아비엔씨의 원활한 영업활동을 위하여 독점 유통지역에 대하여 아시아비엔씨를 보호할 책임이 있고, 아시아비엔씨의 독점 유통 권한 시장에서의 각종 이슈 혹은 문제는 상호 협의하여 해결하는 것으로 정하고 있습니다(제8조). 앞서 살펴 본 바와 같이, 대상회사의 아시아비엔씨에 대한 매출 비중이 상당하고 담당자 면담 결과에 의하면 그 중 중국에 대한 판매량이 크다고 하므로 위생허가를 득할 수 있도록 하고, 위생허가를 득하지 않은 상품의 중국내 판매로 인한 문제 발생시 대상회사로 그 위험이 전가되지 않도록 총판 업체와 책임 관계를 명확히 해 둘 필요성이 있는 것으로 판단됩니다.

다. 주요 영업자산에 관한 사항

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 기준일 현재 사업과 관련하여 다음과 같이 토지와 건물을 임차하여 사무실로 사용하고 있으며, 해당 부동산 중 일부를 대상회사의 공동 대표이사인 김태욱이 대표이사로 근무하고 있는 (주)꿀단에게 전대하고 있는 것으로 파악됩니다.

(단위: 원)

구분	임차목적물	당사자	계약기간	보증금	월 차임	담보
임차	서울시 강남구 논현동 59-9, 59-10번지, 면적 728.8㎡ 서울시 강남구 논현동 59-9외 1필지 논현동 빌딩 지상5층/지하2층, 면적 2,647.61㎡	임대인: 홍병오 임차인: 대상회사	2019. 6. 1 ~ 2021. 5. 31	800,000,000	55,000,000 (관리비 8,000,000)	제1순위 공동근저당권 설정 채무자: 홍병오 근저당권자: (주)국민은행 채권최고액 1,625,000,000원 제2순위 전세권 설정 전세권자: (주)아이웨딩 네트워크 ¹⁵ 전세금 800,000,000
전대	위 건물 중 1층	전대인: 대상회사 전차인: (주)골단지	2019. 6. 1 ~ 2021. 5. 31	5,000,000	없음	-
	상동	전대인: 대상회사 전차인: (주)그리고네트웍스	2019.06.01 ~ 2021.05.31	5,000,000	없음	-

「민법」임차인은 임대인의 동의 없이 임차물을 전대하지 못하며, 만약 임차인이 임대인의 동의 없이 임차물을 전대한 경우 임대인은 계약을 해지할 수 있습니다(제629조 제1항, 제2항). 실사자료와 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 임차물을 (주)골단지, (주)그리고네트웍스에게 전대해 주는 것에 대하여 임대인으로부터 사전 승인을 받은 것으로 파악됩니다.

대상회사와 (주)골단지, (주)그리고네트웍스 사이의 전대차는 대상회사의 최대주주(김태욱)가 50% 이상 지분을 보유한 회사와의 거래이고, 두 회사의 대표이사를 겸하고 있는 자가 두 회사 사이의 임대차계약을 체결한 경우에도 해당하여 상법 제398조에 따라 사전에 이사회 승인이 필요한 회사의 자기거래에 해당됩니다(대법원 1996. 5. 28. 선고 95다12101, 12118 판결 참조). 실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 사전에 이사회 승인을 받지는 않은 것으로 파악됩니다. 이에 관한 보다 구체적인 내용은 [III. 경영의 투명성에 관한 사항, 8. 이해관계자거래 및 내부통제제도] 부분을 참조하시기 바랍니다.

실사자료에 의하면, 대상회사는 그밖에 2019년 12월 31일 기준 비품, 임차개량자산 및 차량운반구 등 금액 합계 2억 3,740만원 상당의 유형자산을 보유하고 있으며, 특허권 및 소프트웨어 등 금액 합계 346만 원 상당의 무형자산을 보유하고 있습니다.

¹⁵ 대상회사의 구(舊) 상호

라. 지식재산권 현황

실사자료 및 특허정보넷 키프리스(<http://www.kipris.or.kr>)를 통해 확인한 바에 의하면, 대상회사는 기준일 현재 아래와 같이 총 3건의 국내 특허권 및 총 46건의 국내 및 국외 상표권을 보유하고 있습니다. 그리고 기준일 현재 대상회사 명의로 출원하여 등록을 진행 중인 특허권은 없는 것으로 파악됩니다.

[등록 특허권]

순번	명칭(국문)	등록국가	등록번호	출원번호	등록일	권리자	브랜드
1	결혼예식상품 관리 방법 및 시스템	대한민국	10-1097187	2008-0106393	2011. 12. 15.	대상회사	아이웨딩
2	일정 단위 기반의 서비스 주관 시스템 및 방법	대한민국	10-1638591	10-2014-0023657	2016. 7. 5.	대상회사	아이웨딩
3	퍼스널 컬러 진단 시스템 및 퍼스널 컬러 진단 방법	대한민국	10-2002622	10-2016-0174519	2019. 7. 16.	대상회사	아이웨딩

[등록 상표권]

순번	명칭	등록일	출원번호	등록번호	출원국가
1	아이패밀리	2013. 4. 23.	2011-0042095	41-0257238	대한민국
2	에이미존	2016. 5. 26.	41-2015-0017895	41-0360519	대한민국
3	AMYZON	2016. 5. 26.	41-2015-0017894	41-0360518	대한민국
4	MiriMarry	2016. 11. 23.	41-2016-0004237	41-0378480	대한민국
5	미리매리	2016. 11. 23.	41-2016-0004235	41-0378479	대한민국
6	롬앤	2017. 4. 26.	45-2016-0004232	45-0073281	대한민국
7	ROMAND	2017. 4. 26.	45-2016-0004231	45-0073280	대한민국
8	미리매리	2017. 6. 22.	41-2016-0004772	41-0399332	대한민국
9	MiriMarry	2017. 8. 7.	41-2016-0004773	41-0400573	대한민국
10	롬앤로고	2017. 9. 28.	40-2017-0022033	40-1290213	대한민국
11	ROMAND	2017. 12. 1.	2017-061822	6000973	일본
12	롬앤로고	2018. 2. 28.	22915841	22915841	중국
13	柔魅德	2018. 3. 7.	23082272	23082272	중국
14	柔魅得	2018. 3. 7.	23082269	23082269	중국
15	아이컬러	2018. 8. 8.	40-2017-0134917	40-1385558	대한민국
16	iColor	2018. 8. 20.	40-2017-0134224	40-1388666	대한민국
17	zaria	2018. 12. 4.	40-2017-0092866	40-1423353	대한민국
18	자리아	2018. 12. 4.	40-2017-0093811	40-1423354	대한민국
19	zaria	2019. 2. 7.	40-2018-0082112	40-1443761	대한민국

20	자리아	2019. 2. 7.	40-2018-0097385	40-1443762	대한민국
21	Lip Matter	2019. 3. 6.	40-2018-0079472	40-1454330	대한민국
22	롬앤로고	2019. 3. 14.	30285438	30285438	중국
23	柔魅得	2019. 3. 14.	30271372	30271372	중국
24	립매터	2019. 4. 23.	40-2018-0080495	40-1472098	대한민국
25	롬앤 이지 드로우	2019. 6. 18.	40-2018-0088161	40-1490353	대한민국
26	제로 쿠션	2019. 7. 5.	40-2018-0134497	40-1497229	대한민국
27	롬앤 퍼펙트 핏팅 파운데이션	2019. 7. 5.	40-2018-0137087	40-1497234	대한민국
28	롬앤 제로벨벳틴트	2019. 7. 5.	40-2018-0137085	40-1497233	대한민국
29	롬앤 주시래스팅틴트	2019. 7. 5.	40-2018-0137083	40-1497232	대한민국
30	롬앤 베러 덴 칩크	2019. 7. 5.	40-2018-0137077	40-1497231	대한민국
31	롬앤로고	2019. 8. 20.	-	40201918066T	싱가포르
32	롬앤 베러 덴 세입	2019. 10. 11.	40-2019-0015131	40-1531118	대한민국
33	롬앤 제로 포어 파우더 팩트	2019. 10. 11.	40-2019-0015128	40-1531117	대한민국
34	롬앤 베러 덴 아이즈	2019. 10. 11.	40-2019-0015127	40-1531116	대한민국
35	롬앤 제로 웨잇 립스틱	2019. 10. 11.	40-2019-0015124	40-1531115	대한민국
36	롬앤 제로 립스틱	2019. 10. 11.	40-2019-0015122	40-1531114	대한민국
37	롬앤 제로 매트립스틱	2019. 10. 11.	40-2019-0015113	40-1531113	대한민국
38	롬앤로고	2019. 12. 29.	-	4/2019/00504821	필리핀
39	롬앤 시스루 아이세도우	2020. 4. 16.	40-2019-0081608	40-1596939	대한민국
40	롬앤 시스루 파운데이션	2020. 4. 16.	40-2019-0081605	40-1596938	대한민국
41	롬앤 시스루 블러셔	2020. 4. 16.	40-2019-0081603	40-1596937	대한민국
42	롬앤 시스루 쿠션	2020. 4. 16.	40-2019-0081589	40-1596936	대한민국
43	롬앤 시스루 매트 틴트	2020. 4. 16.	40-2019-0081570	40-1596935	대한민국
44	롬앤 베러 덴 피니쉬	2020. 4. 16.	40-2019-0081569	40-1596934	대한민국
45	롬앤 베러 덴 쿠션	2020. 4. 16.	40-2019-0081563	40-1596933	대한민국
46	롬앤 제로 피니쉬 립스틱	2020. 4. 16.	40-2019-0081556	40-1596932	대한민국

대상회사가 보유한 특허들의 발명자는 모두 대상회사의 임직원들이므로 확인됩니다. 직무발명을 한 종업원 등이 계약이나 근무규정에 따라 사용자에게 특허권 등을 승계하거나 전용실시권을 설정하는 경우에는 정당한 보상을 받을 권리가 있습니다(발명진흥법 제15조 제1항). 또한 대법원 판례에 따르면 계약이나 근무규정 속에 대가에 관한 조항이 없는 경우에도 종업원은 사용자에게 대하여 정당한 보상을 받을 권리가 있습니다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결). 법원은 직무발명 보상금 산정시 ① 사용자인 회사가 얻을 이익 ② 사용자 및 종업원의 공헌도 ③ 공동발명자가 있을 경우 그 중 발명자 개인의 공헌도 등을 종합적으로 고려해야 한다는 입장이고(서울고등법원 2010. 2. 11. 선고 2008나106190 판결), 대법원은 직무발명보상금 청구권의 소멸시효는 10년이라고 판시한 바 있습니다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

실사자료에 의하면, 대상회사의 근로계약서에는 직무발명보상규정이 존재하지 않는 것으로 파악되며, 다만 대상회사 취업규칙 제65조 제1호에서는 사무 및 작업을 개선 연구하거나 업무상 유익한 발명과 안을 하여 그 실익이 현저한 경우 이를 포상할 수 있다고 규정하고 있습니다. 실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면 대상회사가 직접 발명자들에 대하여 별도의 직무발명 보상을 한 적은 없는 것으로 보입니다.

만약 대상회사가 발명자에 대하여 보상을 하지 않을 경우 장래 보상금 관련 소송 또는 분쟁이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 그리고 이와 같은 소송 또는 분쟁이 추후 대상회사의 경영 및 영업활동, 핵심기술 등과 관련하여 중요한 영향을 미칠 가능성 또한 배제할 수 없습니다. 따라서 직무발명보상 규정을 명확히 제정하고, 이미 등록된 특허의 발명자에 대하여는 적절한 보상을 해 줄 뿐만 아니라, 추후 소송 또는 분쟁이 발생하지 않을 만한 적절한 조치를 미리 취해두는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다.

프로그램을 한국저작권 위원회 프로그램등록부에 등록한 경우 저작자로 실명이 등록된 자는 그 등록 저작물의 저작자로, 창작연월일 또는 맨 처음의 공표연월일이 등록된 저작물은 등록된 연월일에 창작 또는 맨 처음 공표된 것으로 추정됩니다(저작권법 제53조 제1항, 제3항, 제55조 제1항). 실사자료 및 한국 저작권위원회 홈페이지(www.copyright.or.kr)를 통해 확인한 바에 의하면, 대상회사는 아래와 같이 총 7건의 프로그램을 한국저작권 위원회 프로그램등록부에 등록하였습니다.

[등록 프로그램]

순번	명칭(국문)	등록국가	등록번호	문서번호	등록일	저작자
1	아이웨딩 With 정산관리 프로그램	대한민국	2009-01-152-004528	제149344호	2009. 9. 3.	대상회사
2	아이웨딩 With SCM관리 프로그램	대한민국	2009-01-154-004706	제149521호	2009. 9. 16.	대상회사
3	아이웨딩 With KMS관리 프로그램	대한민국	2009-01-159-004707	제149522호	2009. 9. 16.	대상회사
4	아이웨딩 With CRM관리 프로그램	대한민국	2009-01-156-004708	제149523호	2009. 9. 16.	대상회사
5	아이웨딩 With 회계관리 프로그램	대한민국	2009-01-152-004709	제149524호	2009. 9. 16.	대상회사
6	아이웨딩 With 인사관리 프로그램	대한민국	2009-01-153-004710	제149525호	2009. 9. 16.	대상회사
7	아이웨딩 With 업무관리 프로그램	대한민국	2009-01-111-004711	제149526호	2009. 9. 16.	대상회사

실사자료 및 특허·상표등록원부와 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 대상회사와 관련된 지식재산권을 제3자에게 담보로 제공한 사실은 없으며, 대상회사가 보유한 지식재산권과 관련하여 제3자에게 사용권을 부여하였거나 대상회사가 제3자로부터 사용권을 부여받은 사실은 없는 것으로 파악됩니다.

마. 기타 영업의 안정성 및 독립성에 관한 검토

1) 핵심인력의 관리

실사자료와 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 대상회사의 본부장급 이상과 뷰티크리에이터 민새롭을 회사의 핵심인력으로 보고 있습니다. 우선 대상회사의 본부장급 이상 인력에 대하여 살펴보면, 기준일 현재 대상회사에는 본부장 7명과 COO, CTO 각 1명, CEO 2명이 재직 중인 것으로 파악되며, 위 핵심인력에 대하여 특별한 관리방안을 시행하고 있지는 않은 것으로 파악됩니다. 따라서 향후 핵심인력의 이탈로 인하여 대상회사의 영업에 중대한 영향을 미칠만한 사정이 발생하지 않도록 대상회사의 본부장급 이상 인력에 대한 적절한 관리방안을 마련해둘 필요성이 있는 것으로 판단됩니다.

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 2020. 1. 1. 민새롭과 협업계약서를 체결하였는데, 위 협업계약서의 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 계약기간은 2020. 1. 1.부터 2024. 12. 31.까지로 하며, 대상회사와 민새롭의 합의에 따라 연장 가능 (협업계약서 제14조)
- 민새롭은 대상회사에게 대상회사의 사업과 관련된 활동의 독점적 매니지먼트 권한을 위임함 (협업계약서 제2조 제1항)
- 민새롭은 계약기간 중 대상회사가 독점적으로 권한을 행사하도록 되어 있는 활동과 관련하여, 대상회사의 사전승인 없이 자기 스스로 또는 대상회사 이외의 제3자를 통하여 활동을 하여서는 아니 됨 (협업계약서 제2조 제3항)
- 민새롭은 대상회사의 사업활동에 지장을 초래할 정도로 품위를 손상시키는 행위를 해서는 아니 되며, 대상회사의 명예나 신용을 훼손하는 행위를 해서는 아니 됨 (협업계약서 제5조 제3항)
- 민새롭은 계약기간 중 대상회사의 사전 동의 없이는 제3자와 이 계약과 동일하거나 유사한 계약을 체결하는 등 이 계약을 부당하게 파기 또는 침해하는 행위를 하여서는 아니 됨 (협업계약서 제5조 제5항)
- 민새롭과 대상회사의 비밀유지무는 계약기간 종료 후 5년 동안 유지 됨 (협업계약서 제20조)
- 기타 대상회사의 상표권과 퍼블리시티권, 지적재산권 등을 규정
- 지배주주 변경에 따른 계약 해지·해제권은 규정되지 않음

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 민새롭과 장기계약을 체결하고, 그에 대한 적절한 보상 및 편의를 제공하며 이탈을 방지하고 있다고 합니다. 앞서 살펴본 바와 같이 대상회사 전체 매출 중 화장품 판매 매출이 차지하는 비중이 계속해서 증가할 것으로 예상되는데, 대상회사 화장품 영업 분야에 있어 가장 중요한 핵심인력은 민새롭으로 파악되므로, 민새롭의 이탈로 인하여 대상회사의 영업에 중대한 영향을 미칠만한 사정이 발생하지 않도록 민새롭에 대한 적절한 관리방안을 지속적으로 유지·보완해야 할 필요성이 있는 것으로 판단됩니다.

2) 영업비밀보호

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 “부정경쟁방지법”)상 영업비밀은 공공연히 알려져 있지 아니하고, 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말합니다(부정경쟁방지법 제2조 제2호). 즉, 영업비밀의 개념요소는 “비공시성”, “경제적 유용성”, “비밀관리성”으로 정리해 볼 수 있습니다.

대상회사가 그 영업상의 비밀을 관리하지 않는 것으로 인정될 경우, 그 영업상의 비밀은 부정경쟁방지법상 영업비밀로 보호를 받을 수 없는 문제가 있습니다. 특히 대상회사는 시장지위 유지 및 성장 동력 유지를 위하여 각종 연구개발사업을 추진중에 있고 최근까지도 특허 출원 및 등록을 하고 있으므로, 본건 상감심사를 받는 과정에서 한국거래소가 대상회사의 영업비밀 관리 실태를 좀 더 높은 기준으로 점검할 가능성이 있습니다.

실사자료에 의하면, 대상회사는 모든 임직원과 신규채용자에게 재직 중 및 퇴직 후 회사정보보호기밀정보의 보호 및 검열금지에 관하여 (비밀유지) 및 검열금지 서약서를 징구하였으나, 정보보호관리규정을 별도로 제정하여 업무상 비밀의 범위와 비밀준수의무를 규정하고 있지는 않은 것으로 파악됩니다. 대상회사가 회사의 업무상 비밀의 범위를 상세히 규정하고 있는 정보보호관리규정을 별도로 제정하는 것을 고려해 볼 필요가 있습니다.

3) 노동조합, 산업재해 등 관련 사항

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사에는 기준일 현재 노동조합은 존재하지 않고 노사협의회가 설치되어 있다고 합니다. 그리고 산업재해가 발생한 사실은 없으며, 체불된 임금 또한 존재하지 않는다고 합니다.

4) 정부보조금 관련 사항

담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사가 현재 영위하는 사업과 관련하여 정부 또는 제3의 기관으로부터 개발비 또는 연구비를 지원받아 진행 중인 연구용역사업은 없는 것으로 확인됩니다.

2. 재무안정성에 관한 사항

가. 부채 현황

실사자료에 의하면, 대상회사의 기준일 현재 차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 기준일 현재 회사가 차입금에 대한 대출계약을 위반한 사정이나 기한의 이익을 상실할 가능성은 없다고 합니다.

(기준일: 2019. 12. 31. 단위: 원)

no.	차입처	구분	대출금액	이율	대출일자	만기일	차입금잔액
1	신한은행	대출	550,000,000	3.0357%	2014. 5. 23.	2021. 5. 14.	-

나. 우발부채 현황

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사를 당사자로 하여 진행 중인 소송은 없는 것으로 파악됩니다. 또한 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사가 견질 또는 담보용으로 제공한 어음·수표 또는 만기 미도래 할인어음 등은 존재하지 않으며, 대상회사에 기타 채무불이행이 발생하는 등의 사유로 인해 우발부채가 발생할 만한 특별한 가능성 또한 존재하지 않는다고 합니다.

3. 소송 및 분쟁에 관한 사항

가. 대상회사가 연루된 소송 및 분쟁 현황

담당자 면담 결과에 의하면, 회사에 대하여 벌금, 과징금, 과태료, 세무상 추징금 등이 부과된 사실은 없고, 현재 회사 또는 임직원이나 주요주주를 당사자로 하여 진행 중인 소송(가압류, 가처분 포함), 형사사건 역시 존재하지 않는다고 합니다.

담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사와 관련하여 현재 특별히 예상되는 분쟁(법률, 행정, 세무사건 포함)도 없으며, 대상회사를 당사자로 하여 확정된 과거 소송 내역은 아래와 같습니다.

사건	판결 선고일	청구이유	내용	지급 여부
2018가소 2218296	2019. 6. 12.	채무불이행 (결혼식 당일까지 맞춤예복을 제작하지 못함)	대상회사는 원고에게 245만 원, 선정자에게 150만 원 및 각 이에 대한 2018. 7. 24. 부터 2019. 6. 12. 까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연15%의 각 비율로 계산한 돈 지급하여야 함	지급 완료
2018가소 3077146	2019. 6. 12.	채무불이행 (매매대금 잔금 미지급)	원고와 선정자는 연대하여 대상회사에게 6,238,000원 및 이에 대한 2018. 11. 22. 부터 갚는 날까지 연12%의 각 비율로 계산한 돈 지급하여야 함	지급 완료
2019가소 1288466	2019. 9. 23. (화해권고결정)	채무불이행 (결혼식 당일 '헐퍼'가 드레스 운반 및 개봉하는 과정에서 드레스 파손시킴)	대상회사는 2019. 10. 18. 까지 원고에게 2백만 원을 지급하여야 하고, 만약 대상회사가 위 돈의 지급을 지체하는 경우 원고에게 그 지급하지 않은 돈에 대하여 위 지급기일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 더하여 지급하여야 함	지급 완료
2018가소 3209394	2019. 11. 22.	채무불이행 (결혼식 당일 전문사진기사를 보내주지 않음)	대상회사는 원고들에게 500만 원 및 이에 대한 2018. 9. 22. 부터 2019. 11. 22. 까지는 연 6%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈 지급하여야 함	지급 완료
2020가단 5122997	2020. 7. 8.	진정명의회복 (원고 명의 주식 중 일부가 원고가 모르는 사이에 피고 A 명의로 매매를 원인으로 명의개서가 된 것 확인)	대상회사는 원고에게 주주명의 진정명의회복해 주어야 함	명의 변경 완료

과거 소송에 대한 대상회사의 의무 이행이 모두 완료된 상태이므로, 본건 거래와 관련하여 특별히 문제가 될 사항은 없는 것으로 판단됩니다.

나. 대상회사 내지 임직원에 대한 제재사항

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사의 설립 후 대상회사와 그 임직원이 수사기관으로부터 수사를 받거나 기소된 사실은 없는 것으로 파악되며, 기타 위법사실 등도 달리 존재하지 않는 것으로 파악됩니다. 이에 대상회사 및 그 임직원의 위법사실 등으로 인해 대상회사의 영업에 달리 특별한

문제를 초래하는 일은 없으며, 이와 같은 위법사실로 인해 회사의 존속 또는 영업에 중대한 문제가 미칠 만한 사항은 없는 것으로 파악됩니다.

다만, 상장 이후에는 대상회사 또는 임직원의 형사처벌 사실 등에 대하여 공시의무가 발생할 수 있고, 이에 따라 대상회사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수도 있다는 점을 고려하면, 대상회사로 하여금 업무매뉴얼 구축 등 준법경영이 이루어질 수 있도록 하는 절차의 마련이 필요할 수도 있을 것으로 판단됩니다.

III. 경영의 투명성에 관한 사항

Overview

본 항목에서는 대상회사 경영의 투명성과 관련하여 관계회사 현황, 조직 및 기관, 이해관계자거래 및 내부통제제도, 공시조직 및 공시체계 구축 등에 관하여 다루고 있습니다.

Key Findings

1. 관계회사 현황

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 관계회사 현황은 다음과 같습니다.

회사명	최대주주	대상회사 소유지분율	주요사업	비고
아이웨딩 네트웍스차이나 ¹⁶	(주)아이패밀리에스씨	100%	웨딩사업	설립일: 2012년 9월 폐업일: 2020년 12월 예정 대표이사: 김태욱
(주)꿀단지 ¹⁷	김태욱(99.7%)	-	연예기획사	설립일: 2001. 8. 28. 대표이사: 김태욱 이사: 김성현 감사: 윤현철
(주)그리고네트웍스	김태욱(61.77%)	-	전자상거래업	설립일: 2011년 3월 폐업일: 2019년 9월 30일 ¹⁸ 대표이사: 김태욱, 김성현 이사: 박현준
(주)씨디자인	김성현(50%)	-	공연, 무대디자인	설립일: 2005년 3월 31일 폐업일: 2018년 8월 31일 ¹⁹

¹⁶ 담당자 면담 결과에 의하면, 아이웨딩네트웍스차이나는 대상회사의 중국법인(100% 자회사)으로 중국 내 웨딩서비스 활성화를 위해 설립하였으나, 대·내외적인 변수와 매출 부진으로 2020년 6월부터 청산작업을 시작하여, 2020년 말에 청산절차를 완료할 예정이라고 합니다.

¹⁷ (주)꿀단지는 상장예비심사청구 전 대표이사를 포함한 임원 전원이 사임 예정이라고 합니다.

¹⁸ 담당자 면담 결과에 의하면, (주)그리고네트웍스는 폐업신고만 진행하였으며, 곧 청산작업을 시작할 예정이라고 합니다.

¹⁹ 담당자 면담 결과에 의하면, (주)씨디자인은 폐업신고를 완료하였으며, 곧 청산작업을 시작할 예정이라고 합니다.

회사명	최대주주	대상회사 소유자분율	주요사업	비고
				대표이사: 김성현

2. 회사의 조직구조 및 현황

가. 회사 조직도

실사자료에 의하면, 대상회사의 기준일 현재 조직구성은 다음과 같습니다.

부서	세부현황	부서인원(명)
임원	CEO/COO/CTO	4
고객서비스본부	운영팀	21
	관제팀	22
	고객만족팀	14
	인재혁신팀	1
콘텐츠본부	콘텐츠개발팀	2
	콘텐츠운용팀	3
	콘텐츠배포팀	3
	미디어콘텐츠팀	5
글로벌콘텐츠본부	이커머스팀	2
	홈 채널팀	7
	홈 콘텐츠팀	11
	개코채널팀	2
지원본부	해외사업팀	9
	경영지원팀	8
	업무지원팀	2
기술연구본부	SCM팀	3
	백엔드팀	3
	프론트엔드팀	4
	디자인팀	3
R&D센터	QA팀	1
	기술연구소	3
합계		133

나. 임원의 현황

실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 임원현황은 다음과 같습니다. 담당자 면담결과에 의하면 대상회사의 미등기임원은 없는 것으로 확인됩니다.

성명	직책명	상근/등기	담당업무	소유주식수(주)/자분율(%)
김태욱	대표이사	상근/등기	경영전반	1,169,969(35.71)
김성현	대표이사	상근/등기	경영전반	582,159(17.77)
윤현철	사내이사(부사장)	상근/등기	마케팅전반	37,194(1.13)
김춘수	사내이사(상무이사)	상근/등기	IT기술연구전반	30,000(0.92)
김영진	감사	비상근/등기	감사	

3. 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회 일반사항

대상회사의 정관에 의하면, 대상회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 하고, 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집하도록 하고 있습니다(정관 제22조). 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의결에 따라 대표이사가 소집합니다(정관 제23조). 그리고 주주총회의 의장은 대표이사가 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다(정관 제26조 제1항).

또한 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하고, 상호주에 대하여는 의결권이 제한되며, 주주총회 3일 전에 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하는 경우 의결권을 불통일 행사하는 것이 가능합니다(정관 제28조 내지 30조 제1항). 다만, 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우를 제외하고는 회사가 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있습니다(정관 제30조 제2항). 그리고 주주는 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출하고 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있습니다(정관 제31조).

한편, 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 합니다(정관 제32조).

나. 최근 3년간 주주총회의 주요내역

실사자료에 의하면, 2017년도부터 기준일 현재까지 대상회사의 주주총회 주요내역은 다음과 같습니다.

개최일자	소집일자	의안내용	가결여부	비고
2017. 3. 27. ²⁰	2017. 3. 7.	1. 결산보고서 승인의 건 2. 임원 변경의 건	출석 주주 전원찬성 가결	[주식의 총수] 3,276,500주 [출석주식 수] 1,684,747주
2018. 3. 26.	2018. 3. 9.	1. 결산보고서 승인의 건 2. 정관 변경에 관한 건 3. 임원 변경의 건 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건	출석 주주 전원찬성 가결	[주식의 총수] 3,276,500주 [출석주식 수] 1,684,747주
2019. 3. 22.	2019. 3. 8.	1. 결산보고서 승인의 건 2. 이사 변경의 건 3. 감사 변경의 건 4. 이사 보수 한도 승인의 건	출석 주주 전원찬성 가결	[주식의 총수] 3,276,500주 [출석주식 수] 1,830,698주
2020. 3. 30.	2020. 3. 9.	1. 제20기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 이익배당의 건 3. 중요임직원 스톡옵션 부여의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수 한도 승인의 건 6. 감사 보수 한도 승인의 건	출석 주주 전원찬성 가결	[주식의 총수] 3,276,500주 [출석주식 수] 1,937,189주

다. 주주의 의결권에 관한 사항

²⁰ 대상회사의 2017년 3월 27일 주주총회 의사록에는 임원의 보수한도에 관한 안건이 기재되어 있지 않습니다. 담당자 연담 결과에 의하면, 주주총회에서 임원의 보수한도에 관한 결의는 있었으나 그 기재가 누락된 것이라고 합니다.

1) 집중투표제 채택 여부

상법은 지배주주의 경영권 전횡을 방지하고 소수주주의 회사 경영참여를 활성화하기 위하여 집중투표제를 채택할 수 있도록 인정하고 있습니다. 즉, 2인 이상의 이사의 선임을 목적으로 하는 주주총회의 소집이 있는 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 회사에 대하여 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 청구할 수 있습니다(상법 제382조의2 제1항). 또한 주주가 이사 선임에 대하여 집중투표를 청구하는 경우 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표할 수 있습니다(상법 제382조의2 제3항). 이와 같은 집중투표제는 정관으로 채택하지 않을 수 있습니다(상법 제382조의2 제1항).

대상회사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있는 것으로 파악되는데, 주주가 이사의 선임에 대하여 집중투표의 방법으로 투표할 것을 청구할 수 없습니다(정관 제 35조 제3항).

2) 서면투표제 또는 전자투표제 채택 여부

상법은 회사가 정관을 통해서 서면투표제를 채택하거나 이사회 결의를 통해서 전자투표제를 채택할 수 있도록 인정하고 있습니다(상법 제368조의3, 제368조의4). 즉, 회사가 정관에서 별도로 정한 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있고, 이사회 결의가 있는 경우 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

대상회사의 정관은 서면투표제를 별도로 채택하고 있지 않으므로, 주주는 주주총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수는 없을 것으로 판단됩니다. 다만, 이사회 결의가 있는 경우에는 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수는 있을 것으로 보입니다.

3) 소수주주권의 행사여부

상법에 의하면, 발행주식총수의 3% 이상을 가진 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있고(상법 제363조의2 제1항), 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주주총회 소집통지에 기재할 것을 청구할 수 있습니다(상법 제363조의2 제2항). 또한 발행주식총수의 3% 이상을 가진 주주는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 적은 서면 또는 전자문서를 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다(상법 제366조 제1항).

실사자료에 의하면, 대상회사의 경우 최근 5개년간 소수주주권이 행사된 내역은 없는 것으로 파악됩니다.

4. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 구성에 관한 사항

1) 이사회 구성현황

주식회사의 이사는 주주총회에서 선임합니다(상법 제382조 제2항). 주식회사의 이사는 3인 이상이어야 하고, 이사의 임기는 3년을 초과하지 못합니다(상법 제383조 제1항, 제2항). 다만, 이사의 임기는 정관으로 그 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있습니다(상법 제383조 제3항). 대상회사의 정관에 의하면, 대상회사의 이사는 주주총회에서 선임하며(정관 제35조 제1항), 이사는 3명 이상으로 한다고 규정하고 있습니다(정관 제34조).

한편, 앞서 살펴본 바와 같이 집중투표제를 배제하기 위해서는 정관에 이를 배제한다는 규정을 별도로 두어야 하는데(상법 제382조의2 제1항), 대상회사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있으므로, 대상회사가 2인 이상의 이사를 선임할 경우 집중투표제를 적용하는 것은 불가능 합니다(정관 제35조 제3항). 그리고 이사의 임기는 취임 후 3년이지만, 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기가 연장됩니다(정관 제36조).

실사자료에 의하면, 대상회사의 이사회 구성원인 등기이사는 아래와 같이 총 4인입니다.

성명	직위	소유주식수(주) (지분율(%))	최대주주와의 관계
김태욱	대표이사	1,169,969(35.71)	본인
김성현	대표이사	582,159(17.77)	-
윤현철	사내이사	37,194(1.13)	-
김춘수	사내이사	30,000(0.92)	-

거래소에서는 상장예비심사시 경영의 독립성과 관련하여 이사회 구성의 독립성을 그 질적 심사시 검토하며, 상장예비심사 신청일 현재 기업경영의 주요 의사결정이 이사회 구성현황 등에 비추어 최대주주 등

으로부터 독립적으로 이루어지는 것으로 인정될 것을 요구합니다. 즉, 상장기업은 불특정 다수의 투자자가 주주로 참여하므로 경영의사결정은 모든 주주의 이익을 공정하게 극대화할 수 있도록 합리적이어야 합니다. 따라서 주요 의사결정기구인 이사회는 구성 및 운영방법 등에 있어 특정 주주의 이익을 우선시하는 불합리한 경영의사결정을 방지할 수 있는 구조를 구축하고 있어야 합니다.

특히, 거래소는 상장예비심사 단계에서 상장신청인의 이사회 구성 및 운영현황을 검토하고 있습니다. 이사회의 구성원이 상법에서 요구하고 있는 요건을 충족하고 있다 하더라도 이사회가 최대주주의 특수관계인 위주로만 구성되어 있는 경우 이사회의 독립성을 유지할 수 있다고 보기 어렵다고 보고 있습니다. 따라서 이사회는 최대주주나 대표이사로부터 독립적이고 합리적인 의사결정이 가능하도록 구성 및 운영원칙 등이 정립되어 있어야 할 것입니다.

실사자료 및 담당자 면담결과에 의하면, 대상회사의 주요한 의사결정은 대표이사를 포함한 이사회를 중심으로 이루어지고 있으며, 별도의 이사회 운영규정이 마련되어 있는 것으로 확인됩니다.

2) 사외이사에 관한 사항

상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제3호에 의하면, 코스닥시장에 주권을 상장한 법인은 상장 후 최초로 소집되는 정기주주총회 전까지는 사외이사를 이사 총수의 4분의 1 이상 두어야 하고, 특히 해당 법인의 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 2조원 이상인 경우 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 합니다(상법 제542조의8 제1항, 상법 시행령 제34조 제1항 제3호, 제2항).

이처럼 상장기업은 최대주주 등으로부터 독립성 제고를 위해 상법에 따라 사외이사를 선임하여야 하며, 선임된 사외이사는 반드시 상법 등 관련 법규에서 요구하는 자격을 충족하여야 합니다. 그리고 앞서 살펴본 바와 같이 상법상 사외이사는 상장 후 최초로 도래하는 정기주주총회 전까지 선임하면 되지만, 거래소는 상장예비심사신청 전에 선임하여 상장 후 적절한 지배구조를 갖춘 상태에서 상장하기를 권하고 있습니다. 다만, 벤처기업법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장 또는 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업인 경우에는 사외이사의 선임의무가 면제됩니다(상법 제542조의8 제1항, 동법 시행령 제34조 제1항 제1호).

실사자료에 의하면, 가장 최근 결산일인 2020년 3월 31일 기준 대상회사의 자산총액은 15,177,683,807 원으로서 1천억원 미만입니다. 대상회사는 벤처기업법상 벤처기업에 해당하므로 코스닥시장에 상장하더라도 사외이사를 이사 총수의 4분의 1 이상 선임할 의무는 없을 것으로 판단됩니다.

실사 자료에 의하면, 대상회사는 현재 사외이사를 선임하지 않았고, 별도로 사외이사 선임에 대한 정관상 규정도 없는 것으로 확인됩니다. 다만, 상법과 정관에 의한 선임의무가 없다고 하더라도 상장 이후 최대주주 등으로부터 독립성을 제고하고 경영의 투명성을 확보한다는 차원에서 본건 상장심사신청 전에 사외이사를 미리 선임하고 거래소의 심사를 받는 것이 바람직 할 것으로 생각됩니다.

한편 상법상 자격요건을 갖춘 사외이사를 선임하고 이사회의 사외이사 구성요건을 충족하는 것은 상장기업의 지배구조요건을 충족하는 사항으로서 미달 시 관리종목에 지정될 수 있는 사항인 만큼 상장유지 조건으로도 중요한 사항입니다. 즉, 거래소는 상장예비심사시 사외이사의 상법상 자격요건을 충족하는지에 대해 상장신청인과 대표주관회사가 제출하는 "사외이사 자격요건 확인서"를 통해 확인하고 있으며, 필요한 경우 해당 사외이사의 이력서를 제출 받고 있습니다. 사외이사 선임시 해당 이사가 자격요건을 잘 못 이해하여 자격 미달의 사외이사가 선임되는 경우가 발생하므로, 대상회사로 하여금 사외이사의 자격심사를 꼼꼼히 진행하도록 할 필요가 있겠습니다.²¹

3) 이사의 손해배상책임보험

회사는 이사의 업무수행상 있을 수 있는 손해배상책임과 관련하여 보험에 가입할 수 있습니다. 그러나 실사자료 및 담당자 면담결과에 의하면, 대상회사는 기준일 현재 등기·미등기를 불문하고 대상회사

²¹ 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서는 사외이사의 결격사유를 규정하고 있습니다. 이에 의할 경우 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사가 될 수 없습니다.

- (i) 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 파용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 파용자
- (ii) 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속
- (iii) 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 파용자
- (iv) 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속
- (v) 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 파용자
- (vi) 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 파용자
- (vii) 회사의 이사·집행임원 및 파용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 파용자
- (viii) 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자
- (ix) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- (x) 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자
- (xi) 상법 시행령 제34조 제3항에서 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자
- (xii) 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그의 특수관계인이 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(최대주주) 및 그의 특수관계인
- (xiii) 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(주요주주) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속
- (xiv) 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 상법 시행령 제34조 제5항에서 정하는 자

의 이사 중 손해배상책임보험에 가입되어 있는 이사는 없는 것으로 파악됩니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

앞서 설명한 바와 같이, 거래소는 상장예비심사 단계에서 상장신청인의 이사회 구성 및 운영현황을 검토하면서, 이사회는 최대주주나 대표이사로부터 독립적이고 합리적인 의사결정이 가능하도록 구성 및 운영원칙 등이 정립되어 있을 것을 요구하고 있습니다. 이에 따라 경영의 독립성을 확보하고 적법한 이사회 운영을 위해 이사회 운영규정을 별도의 회사 내부규정으로 두는 것이 바람직합니다.

실사자료 및 담당자 면담결과에 의하면, 대상회사는 주요한 의사결정은 이사회를 중심으로 이루어지고 있으며, 이사회 운영규정이 마련되어 있는 것으로 확인됩니다. 대상회사의 이사회 운영규정에 의하면, i) 상법 및 정관상 결의사항, ii) 회사 경영에 관한 사항, iii) 조직에 관한 사항, iv) 인사에 관한 사항, v) 자산에 관한 사항, vi) 장기자금 조달에 관한 사항, vii) 기타 사항 등이 이사회 부의 사항으로 명시되어 있습니다(이사회 운영규정 제12조). 다만, 대상회사의 이사회 규정은 2011년 6월 1일 시행일 이후 개정된 바 없어 일부 조항들이 현재 정관 내용과 일치되지 않는 것으로 확인됩니다. 따라서 대상회사로 하여금 상장예비심사 신청 전에 이사회 운영규정을 정비하고 이를 시행하도록 할 필요가 있겠습니다.

2) 최근 3년간 이사회의 주요내역

실사자료에 의하면, 2017년도부터 기준일 현재까지 대상회사의 이사회 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부
2017. 3. 7.	1. 제17기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 정기 주주총회 소집의 건	이사 총 수: 4명 출석이사: 4명
2018. 3. 9.	1. 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 정기주주총회 소집의 건	이사 총수: 4명 출석이사: 4명
2018. 3. 26.	1. 공동대표이사 변경의 건	이사 총수: 4명 출석이사: 3명
2019. 3. 8.	1. 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2. 정기주주총회 소집의 건	이사 총수: 4명 출석이사: 4명

개최일자	의안내용	가결여부
2019. 3. 22.	1. 공동대표이사 변경의 건	이사 총수: 4명 출석이사: 3명
2020. 3. 9.	1. 제20기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 이익배당의 건 3. 주요임직원 스톡옵션 부여의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건(대표이사7억, 이사4억) 6. 감사 보수한도 승인의 건(2억)	이사 총수: 4명 출석이사: 4명

3) 이사회 내의 위원회 구성현황

상법은 이사회 내에 위원회를 두어 부분적으로 이사의 기능을 대신하게 하는 것을 허용합니다. 상법은 감사위원회를 감사에 대체할 수 있는 기관으로 도입하는 외에(상법 제415조의2), 그 밖의 업무에 관해서도 하나 또는 수개의 위원회를 두어 이사의 권한을 위임할 수 있도록 정하고 있습니다(상법 제393조의2). 이처럼 이사회 내에 기능별 소위원회를 두고 그 기능에 적합한 이사를 배치하여 이사의 업무를 위임 받아 결정하게 함으로써, 의사결정의 전문성과 신속성을 기할 수 있는 장점이 있습니다.

실사자료 및 담당자 면담결과에 의하면, 대상회사는 기준일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 설치한 바는 없는 것으로 확인됩니다.

5. 감사제도에 관한 사항

상법에 의하면, 감사는 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인 기타의 사용인의 직무를 겸하지 못합니다(상법 제411조). 그리고 최근 사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상인 상장회사의 경우 1인 이상의 상근감사를 두어야 합니다(상법 제542조의10 제1항, 상법 시행령 제36조 제1항).

감사는 경영진의 직무집행을 감독 및 견제하는 중요한 기능을 수행하여야 하므로 경영진으로부터 독립성이 확보되어야 하는 등의 자격요건을 충족해야 하고, 거래소는 감사가 상법 등 관련 법규에서 요구하고 있는 자격을 충족하는지 여부를 검토하고 있습니다. 특히 상장회사의 상근감사의 결격사유에 대하여는 상법이 별도로 정하고 있는데, 상근감사가 이러한 결격사유에 해당하게 되는 경우에는 그 직을 상실합니다(상법 제542조의 10 제2항, 시행령 제36조 제2항)²².

²² 상법 제542조의10(상근감사)

① 생략

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제1항 본문의 상장회사의 상근감사가 되지 못하며, 이에 해당하게

대상회사의 정관에 의하면, 대상회사는 1인 이상의 감사를 둘수 있다고 정하고 있습니다(제46조). 실사자료에 의하면, 기준일 현재 대상회사의 감사는 김영진(비상근)이며, 주요이력은 다음과 같습니다.

성명	주요이력
김영진	1991년~2006년 ㈜ 팬택미디어 사장

실사자료에 의하면, 대상회사의 감사 김영진은 대상회사 또는 자회사의 상무에 종사하는 이사 등의 직무를 겸직하지 않는 것으로 확인되는바, 상법상 감사로서 달리 결격사유는 없는 것으로 파악됩니다.

6. 임원의 보수

1) 임원 보수에 관한 규정

상법에 의하면, 이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정하여야 합니다(상법 제388조). 대상회사의 정관은 이사 및 감사의 보수를 주주총회의 결의로 정하고, 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의하도록 정하고 있습니다(정관 제39조, 제51조 1항). 그리고 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 합니다(정관 제51조 제2항).

한편, 실사자료에 의하면, 대상회사는 임원보수규정을 별도로 마련하지 않은 것으로 확인되고, 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사의 임원의 보수는 주주총회에서 결의한 이사 및 감사의 보수액 한도 범위 내에서 대표이사가 결정하고 있다고 합니다.

되는 경우에는 그 직을 상실한다.

1. 제542조의8제2항제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하는 자
2. 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다.
3. 제1호 및 제2호 외에 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

상법 시행령 제36조(상근감사)

① 생략

② 법 제542조의 10 제2항 제3호에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 해당회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원의 배우자 및 직계존속·비속
2. 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자

2) 임원의 보수지급 내역

실사자료에 의하면, 대상회사의 최근 3개년간 등기임원의 보수지급 내역은 다음과 같습니다.

사업연도	주주총회 의사록상 보수 한도확인 금액	임원별 지급총액
2017년도	주총 의사록상 기재 없음	대표이사 김태욱: 204,000,000원 대표이사 김성현: 174,000,000원 사내이사 윤현철: 119,376,672원 사내이사 김춘수: 100,683,768원 감사 김영수: 12,000,000원
2018년도	의사록상 외안은 있으나 보수한도 금액 기재는 누락됨	대표이사 김태욱: 204,000,000원 대표이사 김성현: 174,000,000원 사내이사 윤현철: 118,061,340원 사내이사 김춘수: 100,541,028원 감사 김영수: 12,000,000원
2019년도	대표이사(1인당): 3.2억원 이사(1인당): 2억원 감사는 보수한도에 관한 결의 내용이 없음	대표이사 김태욱: 303,999,996원 대표이사 김성현: 259,400,004원 사내이사 윤현철: 180,139,644원 사내이사 김춘수: 115,528,308원 감사 김영수: 12,000,000원
2020년도 (2020. 6.30. 기준)	대표이사(1인당): 7억원 이사(1인당): 4억원 감사(1인당): 0.2억원	대표이사 김태욱: 151,650,000원 대표이사 김성현: 129,250,002원 사내이사 윤현철: 79,999,998원 사내이사 김춘수: 60,799,998원 감사 김영진: 6,000,000원

한편, 실사자료로 제공받은 대상회사의 기준일현재 등기 임원의 1인당 평균액 및 연간지급 총액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	2019년	2018년	2017년
1인당 평균액	214,766,988	149,150,593	149,515,111

3) 지급의 타당성 및 규모의 적정성

상법상 이사 및 감사의 보수는 정관에서 정하지 않은 때에는 주주총회가 정하도록 규정하고 있고(상

법 제388조, 제415조), 이는 강행규정으로서 정관이나 주주총회결의에 근거하지 않은 보수의 지급 또는 약정은 일반적으로 무효로 해석됩니다. 그리고 직전년도 주주총회에서 임원의 보수한도를 정하였고 당해 연도에 보수한도가 변경되지 않더라도, 당해 연도의 주주총회에서 보수한도가 변경되지 않는다는 별도의 결의가 필요합니다. 또한 정관이나 주주총회결의에 같음하여 이사회나 대표이사가 이를 결정할 수 없고, 지배주주라도 다를 바 없다는 것이 대법원 판례의 입장이며(대법원 2012. 9. 27. 선고 2010다94342 판결 등 참조), 정관이나 주주총회결의에 근거하지 않고 지급된 임원의 보수는 부당이득으로서 회사에 반환해야 한다는 것이 역시 대법원 판례의 입장입니다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다71271 판결 등 참조).

실사자료에 의하면, 대상회사의 2017년도 3월 27일자 정기주주총회 의사록에는 임원의 보수 한도 승인에 대한 결의 내역이 없는 것으로 확인됩니다. 또한 2018년도 3월 26일자 주주총회 의사록에는 이사 및 감사의 보수한도 승인 안건만 기재되어 있을뿐, 한도 금액이 기재되어 있지 않으며, 2019년 3월 8일자 정기주주총회 의사록에는 감사의 보수 한도 승인에 관한 결의 내역이 없는 것으로 확인됩니다. 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 2017년도 및 2018년도 정기주주총회에서는 대표이사 3.2억원(1인기준), 이사 1.3억원(1인기준), 감사 0.2억원(1인기준)을 한도로, 2019년도에는 대표이사 3.2억원(1인기준), 이사 2억원(1인기준), 감사 0.2억원(1인기준)을 한도로 하여 임원의 보수 한도에 관한 결의를 거쳤으나 주주총회 의사록 기재 과정에서 일부 내역이 누락된 것이라고 합니다.

이사와 감사의 보수 및 한도에 대한 주주총회 결의 없이 보수가 지급된 경우 이사와 감사가 지급받은 보수는 법률상 근거없는 것으로서 대상회사에 반환해야 하는 것으로 평가될 수 있습니다. 상장예비심사시 실제 임원들에게 지급한 보수액이 큰 편은 아니라는 점, 최근 주주총회 의사록상에서는 임원 보수 한도에 관하여 결의를 한 것을 확인할 수 있는 점 등을 적절히 소명할 필요가 있겠습니다.

대상회사의 2017년과 2018년 임원 및 2019년 감사에 대한 보수 지급에 관하여는 주주총회 의사록 기재가 미흡하나 2019년 이사와 2020년 이사 및 감사에 대한 보수지급은 주주총회에서 정한 한도 내에서 지급한 것으로 형식적 지급의 타당성을 갖춘 것으로 평가할 수 있겠습니다. 그러나 (i) 대표이사 본인의 보수를 대표이사 자신이 정한 것으로 볼 수 있다는 점, (ii) 별도의 임원보수지급규정이 존재하지 않는다는 점 등에 비추어, 대상회사의 등기임원 보수가 큰 편은 아니나, 보수 금액의 타당성에 대하여 의문이 제기될 가능성이 있습니다.

특히 거래소에서는 상장예비심사 과정에서 내부규정 등에 비추어 최대주주 및 특수관계인에 대한 특별 배정 보수 지급 여부를 확인하고 있는바, 임원 등에 대한 급여 및 복리후생 지급이 급여규정 및 이사회 운영규정상 보수한도 내에서 집행이 이루어졌다고 하더라도, 그 규모가 과도하거나 상장신청인의 재무건전성에 영향을 미칠 수 있는 경우 보수한도를 적정한도 내에서 다시 설계하여야 합니다. 특히 자본시장법에 따라 연봉 5억원 이상 등기임원의 연봉은 개별적으로 공개되므로, 상장신청인 합리적인 보수 근거마

런 등에 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어, 최대주주등이 임원으로 재직 시 별도 기준 없이 다른 임원보다 과도하게 높은 보수를 지급받는 경우에 내부통제 적정 운영여부가 문제될 수가 있습니다. 이 경우 거래소는 보수가 과도한지 여부는 절대적인 금액으로만 판단하지 않고 최대주주등의 역할을 고려하는 등 종합적인 관점에서 판단합니다. 따라서 거래소의 상경예비심사에 대비하여 임원보수 지급규정을 정비하는 등 보수지급의 타당성 및 적정성을 높이고, 관련 소명을 준비할 필요가 있을 것으로 판단됩니다.

나아가, 임원에 대한 보수지급의 적정성에 대하여 최대주주 및 특수관계인에 대한 보수지급의 적정성을 통제하여 궁극적으로 회사의 내부통제시스템을 건전하게 구축하고 유지할 필요가 있을 것으로 보입니다. 이를 위해서는 다음과 같은 방안을 모색해 볼 수 있을 것으로 생각합니다.

첫째, 대상회사의 임원보수규정을 제정하고, 등기·미등기 임원 모두 해당 규정에 따라 보수지급이 이루어진다는 점을 명시하고, 각 직급별 임원별 구체적인 보수 지급기준 및 그 한도·범위를 객관적으로 규정하여 그 범위 내에서 장단기 경영성과를 고려한 구체적인 보수 지급이 이사회 결의를 통해 결정되도록 하는 방안을 생각해 볼 수 있습니다.

둘째, 회사의 이사회 운영규정 개정을 통해, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인으로 대상회사에 임원 또는 재직하고 있는 임직원의 구체적인 보수액에 대해서는 가중된 결의요건에 따라 정하도록 할 필요가 있습니다. 그리고 위와 같은 최대주주의 특수관계인에 대한 보수를 이사회에서 정할 때 해당 임직원과 특수관계인 지위에 있는 이사는 의결권 행사를 제한하도록 하여, 최대주주의 특수관계인에 대한 보수의 적정성을 통제하여 과도한 보수가 지급되는 것을 방지하고 이에 대한 실질적인 통제가 가능하도록 할 필요가 있을 것으로 생각합니다.

셋째, 경영진에게 적절한 수준의 보상이 이루어지도록 경영진의 성과를 평가하고, 이를 기초로 경영진의 보상수준을 결정할 수 있는 이사회 내 별도의 보상위원회를 구성하는 방안을 모색해 볼 수 있습니다. 그리고 이러한 보상위원회가 경영진을 객관적으로 평가하고 그에 따른 적절한 보상을 결정할 수 있도록 위원회 구성을 최소 사외이사 2인 이상이 될 수 있도록 하며, 위원장 역시 사외이사 중 1인이 맡도록 하는 것이 바람직할 것으로 생각합니다. 그리고 이러한 보상위원회에서는 회사의 경영진에 대한 보상의 결정 및 지급방식에 관한 사항, 회사의 경영진에 대한 보상체계의 설계 운영 및 그 설계 운영의 적정성 평가 등에 관한 사항, 보상정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 등을 심의·의결할 수 있도록 하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다.

7. 임원의 겸직

거래소는 상장신청인의 임원이 관계회사 등의 임원을 겸직하고 있는 경우 관계회사 등의 정책 등에

따라 상장신청인의 경영의 독립성 저하 및 부의 이전 등이 발생할 수 있어 임원겸직에 따른 이해상충 여부를 검토하고 있습니다. 대기업 그룹 계열사의 경우 그룹 인사정책에 따라 다수 회사의 임원을 겸직하는 사례가 많고, 다수의 자회사를 보유한 경우 자회사의 책임 있는 관리를 위해 임원을 겸직하는 경우가 종종 있습니다. 특히, 지주회사의 경우 자회사 관리 목적을 위해 자회사 임원을 겸직하는 경우가 있습니다.

거래소에서는 기본적으로 임원 겸직에 따른 이해상충 여부를 점검합니다. 겸직 임원의 겸직회사 지분보유 여부, 겸임해당 여부, 거래관계 여부 등을 바탕으로 종합적으로 판단하고 있습니다. 상장신청인의 임원이 대규모 거래가 존재하는 관계회사의 임원을 겸직하는 경우 상장신청인 및 임원의 관계회사 지분보유 여부와 관계 없이 임원겸직을 해소하는 것이 바람직합니다. 또한 소규모 거래가 존재하는 관계회사의 임원을 겸직하는 경우에도 임원겸직 해소 여부를 검토하는 것이 바람직합니다.

그럼에도 불구하고 상장을 하고자 하는 회사가 부득이 관계회사의 임원을 겸직하는 경우에는 이사회 의 사전 승인을 받아두는 것이 필요합니다. 즉, 상법에 의하면, 이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동종영업을 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못하는 바(상법 제397조 제1항), 동종영업을 하는 다른 회사(관계회사 포함)의 임원을 겸직하고자 하는 경우에는 사전에 이사회의 승인을 받아 둘 필요가 있습니다.

기준일 현재 대상회사의 최대주주등(주요 임원 포함)의 관계회사 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성명	현재 직위	겸직 회사명	겸직 회사 담당업무	특수관계여부
김태욱	대표이사	(주)꿀단지	대표이사	최대주주
김성현	대표이사	(주)꿀단지	사내이사	-
윤현철	사내이사	(주)꿀단지	감사	-

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면 대표이사 김태욱과 김성현은 각각 관계회사인 (주)꿀단지의 대표이사과 사내이사를 겸직 중인 것으로 확인됩니다. 그리고 윤현철 사내이사는 (주)꿀단지의 감사를 겸직하고 있습니다. 이러한 겸직은 (i) 대상회사의 등기임원의 과반수가 관계회사의 등기임원으로 겸직중인 점, (ii) (주)꿀단지와 대상회사 사이에 매출, 매입거래가 발생해 왔던 점, (iii) 임원을 겸직함에 있어 대상회사가 별도의 이사회 승인을 거친 사실이 없다는 점 등에 비추어 경영의 독립성 저하 및 부의 이전 등의 이슈가 발생할 가능성이 높습니다. 다만, 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 예비심사 신청 전 위와 같은 임원 겸직을 모두 해소 할 예정이라고 합니다.

8. 이해관계자거래 및 내부통제제도

가. 이해관계자거래 개관

회사가 최대주주를 포함한 특수관계인과 거래를 하는 경우 당해 거래는 내·외부 모든 주주의 이익을 동등하게 존중하고 보호하여야 하는 상법인의 기본 원칙을 훼손할 우려가 높은 것으로 인식되고 있습니다. 따라서 특수관계인과의 거래가 존재하는 회사는 거래의 필요성 등 그 타당성과 거래조건의 적정성이 인정되어야 합니다.

특수관계인과의 거래는 회사의 경영투명성을 판단하는 중요한 요소로서, 특수관계인과의 거래가 존재할 경우 회사의 부가 부당하게 유입 또는 유출된 사실이 없는지의 관점에서 거래의 타당성 여부 등을 확인하게 됩니다. 그 결과 특수관계인과의 거래가 존재하는 회사는 당해 거래가 합리적으로 이루어지고 있고 향후에도 동일하게 지속될 수 있음을 제시하여야 하며, 회사의 주요 거래 및 의사결정이 상법 등 관련 법령과 내부규정 등을 준수하여 이루어졌는지 확인이 필요하게 됩니다.

상법에 의하면, 주요주주 등²³이 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하기 위하여는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받아야 합니다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 하고, 그 거래의 내용과 절차는 공정하여야 합니다(상법 제398조).

그러나 위와 같은 회사의 주요주주 등과의 자기거래와 관련하여 재산에 관한 모든 행위가 이사회의 승인을 요한다고 할 수는 없는 바, 이사와 회사 사이의 거래라고 하더라도 양자 사이의 이해가 상반되지 않고 회사에 불이익을 초래할 우려가 없는 때에는 이사회의 승인을 얻을 필요가 없다는 것이 대법원 판례의 입장입니다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다71271 판결). 이에 따라 회사가 단순히 이익만을 얻는 행위, 회사채무의 보증 등과 같이 행위의 객관적 성질로 보아 회사에 불이익이 없는 거래는 상법 제398조에 따른 제한을 받는 자기거래에 포함되지 않는다는 것이 일반적인 견해입니다.

한편, 대법원은 이사회 승인 없이 한 자기거래행위는 회사와 이사 등 간에서는 무효이지만 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전

²³ 상법상 자기거래 시 이사회 승인을 받아야 하는 주요주주 등은 다음과 같습니다.

- (i) 이사 또는 주요주주
- (ii) 위 (i)에서 정한 자의 배우자 및 직계존·비속
- (iii) 위 (i)에서 정한 자의 배우자의 직계존·비속
- (iv) 위 (i)부터 (iii)까지의 자가 단독 또는 공동으로 의결권 있는 발행주식총수의 50% 이상을 가진 회사 및 그 자회사
- (v) 위 (i)부터 (iii)까지의 자가 위 (iv)의 회사와 합하여 의결권 있는 발행주식총수의 50% 이상을 가진 회사

과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 여부를 알았다는 사실을 입증하여야 한다고 하고, 상법 제398조가 이사와 회사 사이의 거래에 관하여 이사회의 승인을 얻도록 한 것은, 이사가 그 지위를 이용하여 회사와 직접 거래를 하거나 이사 자신의 이익을 위하여 회사와 제3자 사이의 거래를 함으로써 이사 자신의 이익을 도모하고 회사 및 주주에게 손해를 입히는 것을 방지하고자 하는 것이므로 동 규정 취지에 비추어 이사와 회사 사이의 거래가 상법 제398조를 위반하였음을 이유로 무효임을 주장할 수 있는 자는 회사에 한정되고 특별한 사정이 없는 한 거래의 상대방이나 제3자는 그 무효를 주장할 이익이 없다고 보아야 하므로, 거래의 상대방인 당해 이사 스스로가 위 규정 위반을 내세워 그 거래의 무효를 주장하는 것은 허용되지 않는다는 입장입니다(대법원 2004. 3. 25. 2003다64688 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67651 판결).

나. 내부통제제도 검토

회사가 최대주주를 포함한 이해관계자와 거래를 하는 경우 당해 거래는 내·외부 모든 주주의 이익을 동등하게 존중하고 보호하여야 하는 기본원칙을 훼손할 우려가 높은 것으로 인식되고 있습니다. 따라서 이해관계자와의 거래가 존재하는 회사는 거래의 필요성 등 그 타당성과 거래조건의 적정성(arm's length)이 인정되어야 합니다.

이해관계자와의 거래는 회사의 경영투명성을 판단하는 중요한 요소로서, 이해관계자와의 거래가 존재할 경우 회사의 부가 부당하게 유입 또는 유출된 사실이 없도록 거래의 타당성 등이 인정되어야 합니다. 그 결과 회사는 이해관계자와의 거래가 합리적으로 이루어지고 있고 향후에도 동일하게 지속될 수 있음을 제시하여야 하며, 회사의 주요 거래 및 의사결정이 상법 등 관련 법령과 내부규정 등을 준수하여 이루어질 필요가 있습니다.

대상회사의 경우 특수관계자 거래에 대한 통제 규정²⁴을 별도로 두고 있으나, 본건 상장예비심사에 대비하고 상장이후 경영의 투명성·안정성 측면에서 상장 유지요건을 준수하는 차원에서 대상회사의 현실과 실정에 부합하는 내부통제시스템을 구축하여 이를 관리하도록 할 필요 또한 고려해 볼 수 있을 것으로 보인다.

다. 대상회사와 이해관계자간의 거래

1) 관계회사와의 거래

²⁴ 최대주주 또는 대표이사과 특수관계에 해당하는 자 또는 법인과의 거래 혹은 자본 5%이상의 주주와의 거래에 적용되는 규정으로 2011년 6월 1일부터 시행되고 있습니다. 다만, 폐지된 법률을 인용하고 있는 등 미흡한 부분이 있어 개정이 필요한 것으로 판단됩니다.

실사자료에 의하면, 대상회사의 이해관계자와의 매출매입 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	성명	2017년도		2018년도		2019년도		2020년도	
		금액	내용	금액	내용	금액	내용	금액	내용
매출	(주)꿀단지	278	음원 수수료	164	음원 수수료	185	음원 수수료	91	음원 수수료
		5,000	보증금	5,000	보증금	5,000	보증금	5,000	보증금
	(주)그리고네트웍스*	22,947	화장품&구스 매출	-	-	-	-	-	-
		5,000	보증금	5,000	보증금	5,000	보증금	-	-
매입	(주)그리고네트웍스	148,767	용역수수료	269,225	용역수수료	673,513	용역수수료	-	-
	아이웨딩네트웍스차이나**	-	-	76,822	광고대행 수수료	79,766	광고대행 수수료	33,648	광고대행 수수료

*주)그리고네트웍스는 2019년 폐업한 것으로 확인 됨.

**아이웨딩네트웍스 차이나는 청산절차 진행 중이며, 2020년 12월 이전 청산 예정이라고 함.

2) 대상회사와 이해관계자와의 거래의 분석

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사의 (주)꿀단지에 대한 음원 수수료 매출은 대표이사 김태욱이 음원을 발매할 당시 대상회사가 음원 발매 업무를 할 수 없어서, 연예기획사인 (주)꿀단지가 음원 발매 업무를 대행하면서 대상회사는 (주)꿀단지와 음원수수료 계약을 체결하여 실질적인 음원 수익을 대상회사의 매출로 인식한 것이라고 합니다. 또한, (주)그리고네트웍스에 대한 매출의 경우 (주)그리고네트웍스의 아이디어와 대상회사의 자금으로 개발한 화장품을 (주)그리고네트웍스의 명의로 입점하여 판매하고, (주)그리고네트웍스가 1차적으로 정산을 받은 후 자금투입에 대한 대가로서 해당 수익금을 대상회사가 수령하며 대상회사의 매출로 인식한 것이라고 합니다. 한편, 대상회사는 (주)그리고네트웍스와 업무위탁계약을 체결하고 대상회사의 신사업 중 상품·유통 부분에 대한 발굴, 개발, 판매 등을 (주)그리고네트웍스에 위탁하여 해당 건에 대한 용역수수료를 지급하였으며, 중국 현지 법인인 아이웨딩네트웍스차이나를 통하여 중국 현지에 대상회사의 웨딩상품·서비스 광고를 진행하고 광고대행수수료를 지급한 것으로 확인됩니다.

아울러, 대상회사는 (주)꿀단지와 (주)그리고네트웍스에 대상회사가 임차한 부동산의 일부를 전차하고 있는데(전대차기간: 2019. 6. 1. ~2021. 5. 31), 전차 보증금은 5백만원이고 월 차임은 없는 것으로 파악됩니다.

상법에 의하면, 회사의 자회사와 회사의 이사가 50% 이상 지분을 보유하는 업체와의 거래는 자기거래에 해당한다고 하고, 대법원은 별개인 두 회사의 대표이사를 겸하고 있는 자가 두 회사 사이의 매매계약을 체결한 경우 이를 이사의 자기거래에 해당한다고 판단하고 있으므로(대법원 1996. 5. 28. 선고 95다12101, 12118 판결), (주)꿀단지, (주)그리고네트웍스, (주)아이웨딩네트웍스 차이나와 대상회사 사이의 거래는 모두 상법 제398조에 따라 사전에 이사회 승인이 필요한 회사의 자기거래에 해당됩니다.

담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 상법 제398조의 자기거래에 해당하는 건에 대해서도 사전에 이사회 승인을 받는 절차를 거친 사실은 없는 것으로 파악됩니다. 대상회사의 사업 특성상 특수관계 인과의 거래 필요성에 대해서는 설명이 가능할 것으로 생각되지만, 이에 대한 거래조건, 정산비용 산정의 방식 등 그 타당성과 거래조건의 적정성을 인정받을 근거 또는 그 자료는 충분치 않아 보입니다. 살핀 바와 같이, 대법원은 이사회 승인을 거치지 않은 자기거래는 회사와 거래상대방 사이에서 무효라는 입장이나 그 무효를 주장할 수 있는 자는 특별한 사정이 없는 한 회사에 한정된다는 입장이므로 대상회사가 무효를 주장하지 않는 한, 자기거래 무효를 이유로 한 부당이득반환청구 등의 문제는 없을 것으로 사료됩니다.

그러나 거래소는 이해관계자와의 거래가 모든 주주의 이익을 동등하게 존중하고 보호하여야 하는 상장법인의 기본원칙을 훼손할 우려가 높은 것으로 인식하고 있기 때문에, 이해관계인과의 거래가 존재하는 상장신청인은 거래의 필요성 등 그 타당성과 거래조건의 적정성을 소명해야 할 수 있습니다. 그리고 이 사등이 그 임무에 위배하는 행위로서 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 회사에 손해를 가한 때에는 업무상 배임죄가 성립할 수도 있습니다(형법 제356조, 355조). 따라서 대상회사로 하여금 거래의 타당성과 거래조건의 적정성을 소명할 수 있도록 사전에 준비를 해 둘 필요가 있겠으며, 향후에도 거래의 적정성이 유지될 수 있도록 이사회 운영규정, 이해관계자 거래규정 등 내부통제제도를 점검 및 정비하도록 할 필요가 있겠습니다.

9. 공시조직 및 공시체계 구축

상장 이후에는 거래소 및 금융감독원에 정기공시, 수시공시 및 공정공시 등의 의무를 적극 준수해야 하므로, 회사는 상장신청 단계부터 공시전담조직을 체계적으로 갖추고 공시책임자와 공시담당자를 지정하여야 합니다. 또한 공시교육을 이수하여 상장기업으로서의 의무를 충실히 수행할 수 있도록 준비해야 합니다.

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사는 아직 공시전담부서가 조직되어 있지 않다고 합니다. 그리고 현재는 지원본부 경영지원팀 조지연 부장이 담당자로 공시 관련 업무를 수행하고 있으며, 공시전담조직 및 공시체계 구축에 대하여 내부 논의가 진행 중이라고 합니다.

대상회사는 예비심사청구 신청 전 공시전담부서를 조직하고, 공시책임자와 공시담당자를 지정하는 것이 바람직 할 것으로 사료됩니다. 나아가 대상회사는 공시전담부서의 원활한 운영 및 그에 대한 필요한 교육 및 업무 분장 등의 공시 관련 업무 프로세스를 완료해야 할 것으로 판단됩니다. 또한 공시 포괄 주의 도입, 벌점 누적에 따른 실질심사 개시제도 도입에 따라 공시의 중요성이 가중되고 있고, 대상회사가 영위하고 있는 영업의 특성상 공시 여부나 시점에 대한 실무적 기준이 불투명하여 상장 이후 의도치 않은 공시위반 가능성이 존재합니다. 따라서 이를 미연에 방지하기 위해 공시체계구축 컨설팅을 받는 것도 고려해 볼 필요가 있습니다.

IV. 경영의 안정성에 관한 사항

Overview

본 항목에서는 대상회사 경영의 안정성과 관련하여 최대주주 등 지분구조, 최대주주변경 및 주주간 계약 등에 관하여 다루고 있습니다.

Key Findings

1. 최대주주 등 지분구조

실사자료에 의하면, 대상회사의 기준일 현재 최대주주 등 현황은 다음과 같습니다.

주주명	관계	보통주(주)	지분율(%)	보호예수기간
김태욱	최대주주 본인	1,169,969	35.71	6개월
김성현	임원	582,159	17.77	6개월
윤현철	임원	37,194	1.14	6개월
김춘수	임원	30,000	0.92	6개월
김지은	최대주주의 형제	10,704	0.33	6개월
합계		1,830,026	55.87	

구 상장규정(2012. 12. 26. 규정 제883호)은 회사의 최대주주가 상장예비심사청구일 전 1년 이내에 변경되지 않을 것을 요구하였으나(구 상장규정 제6조 제1항 제15호), 2013년 2월 22일 위와 같은 규정은 삭제되어 최대주주가 1년 이내에 변경되지 않아야 한다는 요건은 더 이상 필요하지 않게 되었습니다. 다만, 최대주주의 변경 여부는 거래소에서 대상회사의 경영안정성 등 질적 실사를 통하여 상장적격성을 판단하는 기준으로 심사됩니다.

실사자료에 의하면, 설립이후 2003년까지는 (주)퓨처웍스가 최대주주였으나 (32.98%~100%), 2003년 주식양수 이후 김태욱이 최대주주지위를 유지하고 있습니다(31.15%~35.71%).

2. 상장 전 지분변동의 적정성

상장규정에 의하면, 신규상장일까지 최대주주 등을 포함한 주주들의 지분변동이 제한되지는 않습니다. 다만, 거래소는 실적심사를 통하여 상장예비심사청구일 1년 전의 날부터 상장일까지 최대주주 등의 지분양수도 또는 유상증자 등이 발생한 경우 그 지분양수도 또는 유상증자 등의 적정성 등을 심사하고 있습니다. 즉, 내부정보를 이용한 단기시세차익 취득과 보호예수의무 회피 등의 방지를 위해 동 기간 중 최대주주 등과의 지분 양수도 거래조건의 타당성을 검토하고, 일정기간 의무보유를 규정하고 있습니다.

이처럼 상장심사 신청 전 지분양수도 및 유·무상증자는 적절한 가치평가를 통해 공정하게 이루어져야 합니다. 예를 들어, 상장을 준비하는 기간에 예상 공모가격을 추정할 수 있음에도 예상 공모가격보다 현저히 낮은 가격으로 제3자배정 유상증자를 실시하거나, 예상 공모가격 수준의 유상증자 후 무상증자 실시 등을 통해 저가에 주식을 양도하는 경우에는 주식을 거래한 제3자에게 부당하게 단기시세차익을 부여하는 효과가 발생할 수 있으므로 경영의 안정성 및 투명성 관점에서 문제가 될 수 있습니다.

가. 최대주주 등의 최근 1년간 지분변동 내역

실사자료에 의하면 2019년 이후 기준일 현재까지 최대주주 등의 지분변동 내역은 다음과 같습니다.

종류	양도자	양수인	변동일	변동 주식수	주당금액(원)	변동원인
보통주	신예정	김태욱	2019. 11. 13.	121,000	2,500	양수도
		김성현	2019. 11. 13.	38,473	2,500	양수도
	임훈재	김태욱	2019. 11. 21.	5,000	2,000	양수도
		김성현	2019. 11. 21.	5,000	2,000	양수도
	정태일	김태욱	2019. 11. 28.	2,050	2,000	양수도
	조지연	김태욱	2019. 11. 15.	4,500	2,000	양수도
		김성현	2019. 11. 15.	1,749	2,000	양수도
		윤현철	2019. 11. 15.	4,150	2,425	양수도
		김춘수	2019. 11. 15.	5,541	2,425	양수도
	목승숙	김성현	2019. 12. 27.	3,840	2,500	양수도
	조지연	김태욱	2019. 12. 30.	5,000	2,500	양수도
		윤현철	2019. 12. 30.	3,200	2,500	양수도

담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사 주식을 오랜기간 보유한 주주(신예정 등)²⁵로부터 주식을 매입

²⁵ 담당자 면담 결과에 의하면, 신예정은 대상회사의 구 주주였던 (주)퓨처웍스 대표이사의 배우자라고 합니다.

해 달라는 요구가 지속적으로 있어 2019년 11월~12월 경 장기보유한 주주들로부터 최대주주 등이 주식을 양수하였다고 합니다. 주식양수도 가격은 주당 2,000원~2,500원 수준인데 당시에는 대상회사의 2019년 영업실적이 나오기 전이라 2020년에 거래된 다른 주식 양수도 거래의 양수가액보다는 낮게 협의된 것으로 파악된다고 합니다.

한편, 대상회사의 직원인 조지연 부장이 2019. 11. 15. 과 2019. 12. 30. 최대주주 등에게 양도한 주식(17,891주)은 조지연 부장이 2019. 11. 12. 부터 2019. 12. 27. 사이에 다른 주주들로부터 양수한 주식(45,910주) 중 일부인 것으로 보이는데, 담당자 면담 결과에 의하면, 행정사무 편의상 다른 주주들로부터 조지연 부장이 일괄적으로 양수한 후 최대주주 등과 다른 직원에게 양도한 것이라고 합니다. 조지연 부장이 양수한 주당 양수가액은 2019. 12. 27. 조남섭으로부터 3,000원에 양수한 7,410주를 제외하고, 2,000원 수준이나 몇일 후 해당 주식 양도시 주당 양도가액은 2,425원~2,500원입니다.

결과적으로 최대주주 등이 직원인 조지연 부장이 양수한 주식을 다소 높은 가격으로 재매수한 것으로 보이나, 그 금액 차이는 약 8백만원으로 크지 않은 것으로 파악됩니다.²⁶ 이 외에 최대주주 등의 최근 1년간 지분변동 내역에 특이점은 발견되지 않았습니다.

나. 기타 주주의 최근 1년간 지분변동 내역

실사자료에 의하면, 2019년 6월 이후 기타주주간 다음과 같은 주식양수도 거래가 있었습니다.

종류	양도자	양수인	변동일	변동 주식수	주당금액(원)	변동원인
보통주	정유정	함효정 (직원)	2019. 2. 11.	1,000	3,000	양수도
보통주	이광숙	조남섭 (구 직원)	2019. 12. 10.	7,410	3,000	양수도
보통주	권순용	조지연 (직원)	2019. 11. 12.	5,558	2,000	양수도
보통주	김대석	조지연 (직원)	2019. 11. 12.	3,664	2,000	양수도
보통주	박미숙	조지연 (직원)	2019. 11. 12.	2,050	2,000	양수도

²⁶ 특수관계인 간 또는 특수관계인이 아닌 자 간에 시가보다 높은 가격으로 자산을 양수도한 경우 증여세가 부과될 수 있으나(상속세 및 증여세법 제 35 조), 그 차이금액이 크지 않은 경우 증여재산가액으로 인정되는 금액은 없을 가능성이 높습니다.

종류	양도자	양수인	변동일	변동 주식수	주당금액(원)	변동원인
보통주	사공영환	조지연 (직원)	2019. 11. 12.	7,973	2,000	양수도
보통주	최요일	조지연 (직원)	2019. 11. 18.	2,278	2,000	양수도
보통주	한윤경	조지연 (직원)	2019. 11. 14.	4,328	2,000	양수도
보통주	윤성원	조지연 (직원)	2019. 11. 12.	3,189	2,000	양수도
보통주	이강욱	조지연 (직원)	2019. 11. 12.	2,050	2,000	양수도
보통주	목승숙	조지연 (직원)	2019. 12. 27.	7,410	2,000	양수도
보통주	송재인 (직원)	이경환 (직원)	2019. 11. 12.	3,278	2,500	양수도
보통주	조남섭 (구 직원)	조지연 (직원)	2019. 12. 27.	7,410	3,000	양수도
보통주	조지연 (직원)	박현준 (직원)	2019. 11. 15.	3,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	이중현 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	박윤아 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	허지혜 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	서호연 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	전해빈 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	박지연 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	허민아 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	민새롬 (직원)	2019. 11. 15.	1,000	2,425	양수도
보통주	조지연 (직원)	박현준 (직원)	2019. 12. 30.	2,800	2,500	양수도

종류	양도자	양수인	변동일	변동 주식수	주당금액(원)	변동원인
보통주	이광숙	조영진	2020. 1. 31.	10,000	3,000	양수도
보통주	문정석	황중서 (아시아비엔씨 대표이사)	2020. 3. 20.	64,928	7,500	양수도
보통주	김장학	(주)머스트홀딩스	2020. 3. 20.	32,464	7,500 실사후 가격	양수도
보통주	심성훈	(주)머스트홀딩스	2020. 3. 20.	32,464	7,500	양수도
보통주	오문식	김철수	2020. 2. 19.	4,328	500	양수도
보통주	박재준	최원혁	2020. 3. 24.	32,464	7,700	양수도
보통주	송은선	박재준	2020. 4. 2.	32,806		주식거래무효소송결과에 따라 명의개서
보통주	박현준	조지훈	2020. 4. 2.	400	2,500	양수도
보통주	김광순	박재민	2020. 6. 8.	3,000	500	양수도

담당자 면담 결과에 의하면, 양수대금은 당사자간 합의로 결정된 것이라고 합니다. 그리고 2019년 중 주당 양수도가액은 2,000원~3,000원 정도이나, 2020년 초 (주)머스트홀딩스가 대상회사를 실사 후 평가한 주당가액인 7,500원 수준으로 구주를 양수하였고, 같은 날 다른 주주간 거래시에도 위 금액을 참고하여 양수도 가액이 정해졌다고 합니다.

앞서 살핀 바와 같이, 대상회사 직원인 조지연 부장이 2019. 11. 12. 부터 2019. 12. 27. 까지 다른 주주로부터 주식을 양수 (45,910주)한 후, 2019. 11. 15. 부터 2019. 12. 30. 까지 대상회사의 다른 직원들에게 그 중 일부를 양도(13,800주) 하였는데 주당 양수가액은 2,000원 수준(2019. 12. 27. 조남섭으로부터 3,000원에 양수한 7,410주를 제외)이고, 주당 양도가액은 2,425원~2,500원 수준입니다. 금액차이가 크지 않아 (약 7백만원 수준) 법률상 특별한 문제는 없을 것으로 보이나, 통상적인 주식양수도 거래는 아니므로 양수도 경위에 대한 소명을 준비가 있을 것으로 판단됩니다.

3. 주주간 계약 등

실사자료 및 담당자 면담 결과에 의하면, 대상회사의 인지범위 내에서 주주간 체결한 주주간 계약은 없다고 합니다.

Schedule. 용어, 업무범위 및 전제사항 등

1. 용어

본 보고서에서 사용된 용어의 의미는 아래와 같습니다.

용어	의미
대상회사	• 주식회사 아이패밀리에스씨
기준일	• 본 보고서 최종 작성 기준일인 2020. 8. 13.
실사자료	• 본 법무법인이 법률실사 기간 동안 대상회사로부터 제공받은 사실관계 및 관련 자료
담당자 면담 결과	• 법률실사 기간 동안 대상회사의 관계자(조지연 부장)와의 인터뷰를 통해 얻은 답변

2. 목적

본 법률실사의 목적은 대상회사의 주주 상장과 관련하여, 대상회사의 주주가 상장 요건을 충족하고 있는지를 파악하고, 상장 예비심사신청서 및 증권신고서에 기재될 대상회사의 주주에 관한 주요한 법률적인 사항을 확인하여 상장 주관회사인 삼성증권 주식회사가 본건 상장 업무를 원활하게 진행할 수 있도록 하는 데에 목적이 있습니다.

3. 신뢰성

본 보고서는 비밀유지가 필요한 문서이며, 본건 상장과 관련된 법률 위험을 측정하기 위하여 삼성증권 주식회사의 이익을 위해서 작성되었습니다. 본 보고서는 본 법무법인의 사전 서면 동의를 얻은 경우(또한 해당 동의에 포함된 조건을 준수한 경우를 포함)를 제외하고, 제3자가 이에 의존하거나 제3자에게 공개되거나 다른 목적을 위해 공개 문서에서 인용되거나 언급될 수 없으며, 정부기관 또는 기타 기관 등에 제출될 수 없습니다.

4. 업무범위

4.1. 법률실사

본 보고서는 본 법무법인이 본 보고서 작성일을 기준으로 하여, 대상회사가 제공한 자료, 대상회사

임직원과의 면담 및 전자공시 자료, 언론 기사 등 공개적으로 입수가능한 제한된 범위 내의 자료를 검토하는 방법으로 실시한 법률실사 결과를 담고 있으며, 본건 상장 및 대상회사의 경영과 관련한 국내법 및 기타 법률문제에 대해서는 본 보고서 작성일 현재 시행·적용되고 있는 법령, 행정규제와 지침을 기준으로 검토하였습니다.

4.2. 제외된 사안들

본 법무법인은 조세에 관련한 사항 및 업무 범위에 포함되지 않은 사안들에 관련하여 조사하지 않았고 그러한 사안들에 대하여 보고할 책임이 없습니다.

5. 검토된 자료들

본 법무법인은 대상회사가 본 법무법인에게 제공한 문서들의 정확성과 진실성을 신뢰하여 실사를 진행하였습니다.

6. 전제사항

6.1. 일반사항

본 보고서 작성을 위하여, 본 법무법인은 일부사항에 대하여 아래에서 보는 바와 같은 전제 아래에서 실사자료를 검토하였으나, 이는 본 법무법인이 전제에 필요한 자료조사를 하였음을 의미하지는 않습니다.

6.2. 실사자료

본 법무법인은 다음과 같은 사항을 전제로 하였습니다.

- (A) 대상회사 및/또는 그 경영진 및 담당자, 실무자가 제공한 문서는 신뢰할 만하고, 정확하며 완전한 것이다.
- (B) 실사자료의 일부로 제공된 어떤 문서도, 본 법무법인에게 통지한 경우를 제외하고는, 일단 당해 문서가 사용 가능하게 된 후에는 (전자적인 방법이나 기타) 어떤 자에 의해 어떤 방법으로는 변경, 수정되거나 편집되지 않았다.
- (C) 대상회사나 그 경영진 및 실무자들에 의한 실사 검토목록에 나열된 문서들의 사용 가능성에 관련된 답변이 신뢰할 만하고, 정확하며 완전하다.

6.3. 문서의 유효성에 대한 전체사항

실사자료로 제공된 문서와 관련하여, 본 법무법인은 다음과 같은 사항을 전제로 하였습니다. 다만, 본 보고서에서 명시적으로 확인된 사항은 제외됩니다.

- (A) 모든 문서의 사본(본 법무법인에게 제공된 미체결 사본 및 문서들을 포함하여)의 완전성과 적합성
- (B) 검토된 문서가 초안 형태로 된 경우, 당해 초안 형태로 체결되었거나 체결될 것이라는 사실
- (C) 모든 문서들이 당사자들의 능력 및 권한 내에 있으며 당사자들의 이익을 위한 것으로, 각 당사자가 유효하게 승인하여 체결 및 교부하였으며 당사자들의 적법·유효하고 구속력 있는 의무를 형성하며, 모든 해당 법률에 따라 집행 가능하다는 사실
- (D) 당해 문서의 일부 또는 전부의 시행에 대한 전제 조건을 포함하고 있는 여하한 문서에 관하여, 당해 모든 전제조건이 당해 문서의 조건에 따라 충족되었거나 면제된 사실
- (E) 문서에 날인된 모든 서명, 인감 및 날짜와 지불되거나 표시된 인지세의 진정성
- (F) 날인이 필요한 모든 문서들이 날인되었거나 적합하게 날인될 것이며 날인 지연이나 부적합한 날인으로 인하여 어떠한 벌금도 발생하지 않을 것이라는 사실

7. 한계사항

본 법무법인의 보고서는 다음의 한계사항을 전제로 하고 있습니다.

- (A) 본 보고서에 포함된 진술 및 의견은 본 보고서의 업무범위에 명시된 역할을 이행하는 본 법무법인이 관련 사실 및 당해 사실들이 가져올 영향에 대해 합리적으로 파악하고 있어야 하는 범위 내에서만 관련성을 가지고 있다.
- (B) 특히, 본 법무법인은 법률자문 이외의 여하한 분야에 대한 전문적 지식, 기술 또는 전문성을 가지고 있지 않다.
- (C) 본 보고서를 작성함에 있어, 본 법무법인은,
 - (i) 여하한 면허, 허가, 동의, 등록 및 승인을 받기 이전에 모든 절차상의 조치가 준수되었는지 여부에 대해 상세하게 검토하거나(본 법무법인은 면허, 허가, 동의, 등록 또는 승인이 부여된 경우에는 그 유효성을 추정하고 있습니다);
 - (ii) 대상회사 또는 대상회사의 활동과 관련하여 어떠한 재무, 회계, 조세, 영업에 대한 검토를 하거나;
 - (iii) 어떠한 환경 관련 보고서를 검토 내지 환경 관련 연구를 수행하거나;

- (iv) 제안된 거래에 관한 여하한 상업적 분석을 이행한 바 없다.

8. 해당 법률

본 보고서는 본 보고서 작성일 현재 유효한 국내 법률을 고려하여 작성되었으며, 본 법무법인은 본 보고서 작성일 이후 법률의 개정에 대하여 본 보고서를 업데이트하거나 본 보고서의 수신인에게 어떠한 자문을 제공할 의무가 없습니다.

9. 날짜

본 보고서는 2020. 8. 13.에 최종 작성되었습니다.

JIPYONG 법무법인[유] 지평

감 사 합 니 다